

금융회사 인허가 매뉴얼
- [6] 전자금융, 신용정보, 신용평가 -

2024. 7.

금 융 민 원 센 터

「금융회사 인허가 매뉴얼」 이용 안내

이 책자는 금융회사 설립 및 경영 관련 각종 인허가 업무를 담당하는 실무자 및 일반인을 위하여 금융회사의 인허가 업무에 대한 이해를 높이고 인허가 신청시 업무에 참고자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

금융당국에 자주 접수되는 인허가 업무를 금융회사 유형별 (금융지주, 은행, 금융투자, 보험, 서민금융·여신전문금융, 전자금융·신용정보·신용평가, 공통)로 정리하였습니다.

각 인허가 업무별로 개요, 절차, 심사기준, 신청서 작성요령, 기존판단사례, 유권해석, 법규오해 사례 및 관련 법규 등의 순으로 기술하여 해당 인허가 업무와 관련한 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

책자에 수록된 내용은 법적 구속력이 없는 업무 참고용 자료임을 알려드리며, 보다 정확한 내용은 반드시 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

목 차

- (1) 전자금융업 허가·등록 1
- (2) 본인신용정보관리업 허가 34
- (3) 신용정보업·채권추심업 허가 76
- (4) 신용평가업 인가 116

6. 전자금융, 신용정보, 신용평가

(1) 전자금융업 허가·등록

1. 전자금융업 등록대상 업무

□ 전자금융거래법(이하 '전금법')은 금융기관 또는 일반 사업자가 동법에서 규정하고 있는 전자금융업을 영위하고자 하는 경우 금융감독원에 등록신청을 하도록 규정

○ 등록대상 전자금융업(법 제2조)

- 전자자금이체업 : 지급인과 수취인 사이에 자금을 지급할 목적으로 금융기관 또는 전자금융업자에 개설된 계좌(금융기관에 연결된 계좌에 한한다. 이하 같다)에서 다른 계좌로 전자적 장치에 의하여 지급지시를 하거나 추심지시를 하는 등의 방법으로 자금을 이체하는 업무
- 직불전자지급수단발행 및 관리업 : 이용자와 가맹점간에 전자적 방법에 따라 금융기관의 계좌에서 자금을 이체하는 등의 방법으로 재화 또는 용역의 제공과 그 대가의 지급을 동시에 이행할 수 있도록 하는 업무
- 선불전자지급수단발행 및 관리업 : 이용자와 가맹점간에 전자적 방법에 따라 미리 저장된 금전적 가치를 이전하는 방법으로 재화 또는 용역의 제공과 그 대가의 지급을 동시에 이행할 수 있도록 하는 업무
- 전자지급결제대행업 : 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 업무

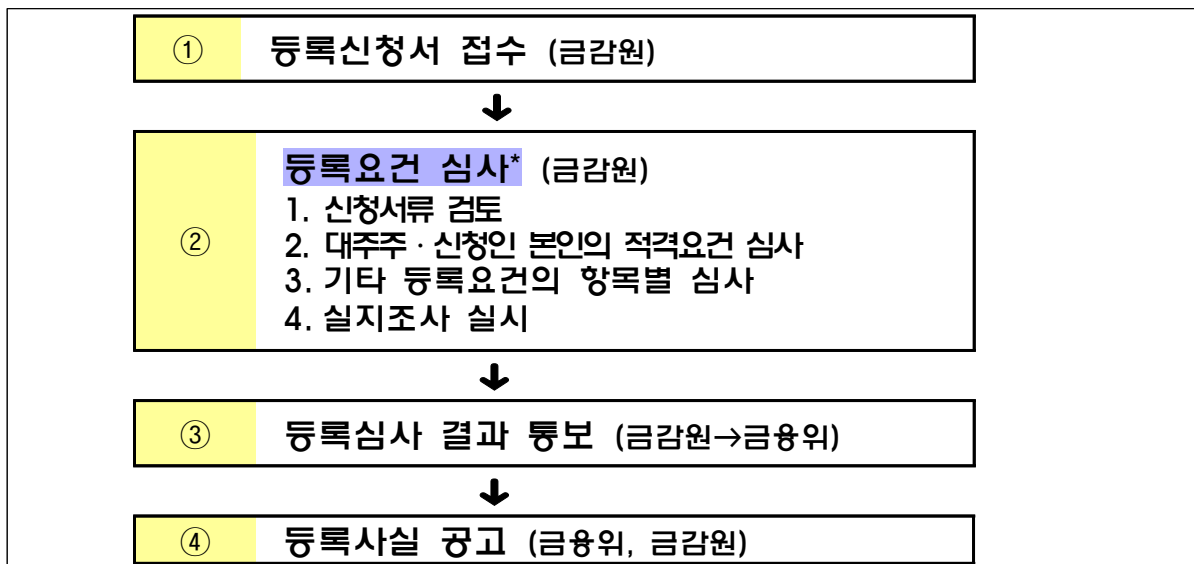
- **결제대금예치업** : 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제13조제2항제10호*에 따라 결제대금을 예치받는 업무

* 소비자가 구매의 안전을 위하여 원하는 경우 재화등을 공급받을 때까지 대통령령이 정하는 제3자에게 그 재화등의 결제대금을 예치하는 것의 이용을 선택할 수 있다는 사항 또는 통신판매업자의 제24조제1항의 규정에 따른 소비자피해보상보험계약등의 체결을 선택할 수 있다는 사항

- **전자고지결제업** : 수취인을 대행하여 지급인이 수취인에게 지급하여야 할 자금의 내역을 전자적인 방법으로 지급인에게 고지하고, 자금을 직접 수수하며 그 정산을 대행하는 업무

II. 전자금융업 등록절차 및 심사기준

1. 등록절차 흐름도



* 소요기간 : 신청으로부터 20일 (제출일 및 실사에 소요되는 기간 제외)

※ 전자금융업 등록 등 신청 준비시 금감원의 「인허가 사전 상담창구」 이용 가능

<인허가 사전 상담창구 운영 개요>

- ☐ (상담내용) 인허가 신청전 서류 준비단계를 집중 지원하기 위해, 법령상 심사요건·절차, 인허가 매뉴얼 사항, 신청서 준비사항 등 객관적 사항 상담
- ☐ (상담방식) 유선, 대면 등 신청인이 희망하는 방식
- ☐ (신청전화) 02-3145-8312 (감독총괄국 감독혁신조정팀)

※ 사전상담은 필수 선행절차가 아니며, 신청인은 사전 상담없이 심사부서로 직접 연락가능

2. 주요 심사요건(요약)

요 건	개 요	근거법규		
		법	시행령	규정
법인격	- 상법상 회사 등	§30②		
신청업종의 적정성	- 전자금융업종	§28, §29	§20	
자본금	- 최소 자본금	§30, §31① i	§17	§42의2
재무건전성	- 부채 비율	§31① iii	§18	§51
전문인력	- 전산 인력	§31① ii		§50① i
물적설비	- 전산설비, 통신장비, 프로그램, 보안장비 등	§31① ii		§50①
대주주	- 대주주 적격성	§32,	§18③, §19,	§49, §54

3. 단계별 세부내역

1. 등록신청		○ 금감원에 등록 신청서(공문) 접수
↓		
2. 등록요건심사	심 사 요 건	확 인 서 류
법인격	○ 상법상 회사 등	- 정관, 법인 등기부등본, 사업자 등록증 등
신청업종	○ 신청 업종의 적정성	- 사업계획서(3년간 예상 사업계획서, 추정재무제표, 수지계산서, 결제구조, 영업 내용 및 방법, 이용자 보호방안 포함) 등
자본금	○ 자본금 요건 충족 여부	- 자본금 납입 증명서 등
재무건전성	○ 부채비율	- 재무상태표, 손익계산서, 회계법인이 확인한 재무건전성 입증서류 등
전문인력	○ 2년 이상 경력의 전산 전문인력 5인 이상 확보	- 인력별 고용계약서, 재직증명서, 경력증명서 또는 소프트웨어 기술자 경력증명서, 건강보험 자격득실확인서, 국민연금가입자증명서(전체이력), 고용보험 자격이력내역서, 급여이체내역(고용기간 전체), 4대보험 사업장 가입명부 등 - 임원의 이력서 및 경력증명서
물적설비	○ 전산설비, 통신장비, 프로그램, 보안장비 등의 적정성	- 전산기기 목록, 전산기기 구매 임대 계약서 등 물적시설 설비 현황 (전자금융업자 등록 신청 세부양식 5. 물적 시설 설비 현황의 “제출 서류” 참고)
대주주 요건	○ 등록신청인 및 신청인의 대주주(주요출자자)의 결격사유 해당 여부	- 주요출자자 현황, - 관련부처 사실조회 회보서 등
↓		
3. 심사결과 통보		○ 금감원이 금융위에 심사 결과 통보
↓		
4. 등록사실 공고		○ 금융위 관보 공고, 금감원 홈페이지(e-금융민원센터) 게시

4. 등록 심사기준

1. 자본금 요건

- ☐ **(심사 요건)** 「전자금융거래법」 §30, §31① i, 시행령§17, 규정 §42의2, 세칙§8의3에 따른 자본금
- ☐ **(확인 서류)** 자본금 납입 증명서(주거래은행에서 발행한 주식납입금 보관 증명서, 자본금 통장 잔고증명서 등)

<자본금 요건>

전자금융업 구분	최소자본금
☐ 전자자금이체업	30억원
☐ 직불전자지급수단 발행 및 관리업	20억원
☐ 선불전자지급수단 발행 및 관리업	20억원
☐ 전자지급결제대행업(PG)	10억원(3억원**)
☐ 결제대금예치업(ESCROW)	10억원(3억원**)
☐ 전자고지결제업(EBPP)	5억원(3억원**)

* 1개 이상 업종 영위 시 최소자본금은 합산(50억원 한도)

** '16.6.30.부터 소규모 전자금융업(PG, Escrow, EBPP)의 최소자본금을 완화 (단, 분기별 전자금융거래금액이 30억원 이하에 해당할 경우)

2. 재무건전성 요건

- ☐ **(심사 요건)** 「전자금융거래법」 §31①iii, 시행령§18, 규정§51에 따른 재무건전성
- ☐ **(확인 서류)** 재무상태표, 손익계산서, 규정§51에 따른 재무건전성 입증서류(회계법인의 확인서 포함)

전자금융업 등록시 재무건전성 세부 기준

- ◆ 전자금융업 등록 신청인이 금융감독원의 검사대상기관인지 여부, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 적용대상인지 여부에 따라 재무건전성 기준 상이 (시행령 §18, 감독규정 §51)

금융위설치법상 검사대상기관○ (시행령§18①)	금산법 적용 금융기관	경영개선권고·요구·명령 등의 요건이 되는 재무기준에 해당하지 않을 것
	금산법 적용제외 금융기관	신청인 부채비율 200% 이내
금융위설치법상 검사대상기관X (시행령§18②)	신청인의 대주주가 기업집단인 경우	신청인 부채비율 200% 이내 & 대주주 기업집단 부채비율 200% 이내
	신청인의 대주주가 기업집단이 아닌 경우	신청인 부채비율 200% 이내
	정부 등이 소유·출자한 경우	신청인 부채비율 1,500% 이내

〈부채비율 산정식〉

$$\text{◆ 산식} = \{ \text{부채총액} - (\text{미상환발행잔액}^1) + \text{고객예수금}^2 \} / \text{자기자본} \times 100$$

- * 1) 전자화폐, 선불전자지급수단의 미상환잔액
2) PG, Escrow, EBPP, 통신과금서비스 등의 미정산잔액

※ 부채비율 산정시점은 신청일 직전 사업연도말(또는 분기말) 대차대조표 내지 회계법인의 확인을 받은 신청일 최근 월말 대차대조표를 사용

3. 인적 요건

- **(심사 요건)** 「전자금융거래법」 §31① ii, 규정 §50① i 에 따라 이용자의 보호가 가능하고 행하고자 하는 업무를 수행함에 있어 충분한 전문인력을 갖추는 것

- 신청당시 2년 이상 경력을 가진 전산 전문인력 5인 이상 확보

- **(확인 서류)** 인력별 고용(근로)계약서, 재직증명서, 경력증명서* 건강보험자격득실확인서, 국민연금가입자증명서(전체이력), 고용보험자격이력내역서, 급여이체내역(고용기간 전체), 4대보험 사업장 가입명부 등

* 경력증명서의 내용을 확인할 수 있는 담당자 및 연락처 포함, 경력증명서 제출이 불가능한 경우 소프트웨어기술자 경력증명서로 대체 가능

4. 물적 요건

- **(심사 요건)** 「전자금융거래법」 §31① ii, 규정 §50①에 따라 이용자의 보호가 가능하고 행하고자 하는 업무를 수행함에 있어 충분한 물적설비를 갖추는 것

- 전자금융업을 원활히 영위하는데 필요한 전산기기를 갖추는 것
- 전산장애 발생 시 전산자료 손실에 대비한 백업장치 구비
- 전자금융업의 원활한 영위를 위한 각종 프로그램을 갖추는 것
- 전산자료 보호 등을 위한 적절한 정보처리시스템 관리방안을 확보하고 정보보호시스템 등 감시운영체제를 구축
- 전산실 등의 구조 및 내장, 설비 등의 안전성을 확보하고 적절한 보안대책 수립 등

- **(확인 서류)** 전산기기 목록, 네트워크 구성도 등 물적설비 현황

5. 등록 결격 사유

- **(심사 요건)** 「전자금융거래법」 §32, 시행령 §18③, §19, 규정§49, §53, §54에 따라 등록신청인 및 신청인의 대주주(주요출자자)가 다음의 결격사유에 해당하지 아니할 것

< 대주주(주요출자자)의 범위 >

최대주주	의결권이 있는 발행주식 총수 또는 출자 총액 기준 주식의 수 또는 출자지분이 가장 많은 본인
최대주주가 법인인 경우	최대주주인 법인의 최대주주
	최대주주인 법인의 사실상 지배자
	최대주주인 법인의 대표자
최대주주의 특수관계인인 주주 또는 출자자	예) 배우자, 자녀 등
주요주주	자기계산으로 10%이상 주식을 보유한 자 임원의 임면 등 주요 경영사항에 대해 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주

- 신청인 또는 신청인의 대주주가 말소된 날부터 1년이 지나지 아니한 법인 및 그 등록이 말소될 당시 그 법인의 대주주이었던 자로서 그 말소된 날부터 1년이 지나지 아니한 자
- 신청인 또는 신청인의 대주주가 등록의 취소가 있는 날부터 3년이 지나지 아니한 법인 및 그 취소 당시 그 법인의 대주주이었던 자로서 그 취소가 있는 날부터 3년이 지나지 아니한 자
- 신청인 또는 신청인의 대주주가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 중에 있는 회사 및 그 회사의 대주주
- 신청인 또는 신청인의 대주주가 금융거래 등 상거래에 있어서 약정한 기일 내에 채무를 변제하지 아니한 경우
- 신청인 또는 신청인의 대주주가 등록 신청일을 기준으로 최근 3년간 금융관계법령을 위반하여 벌금형 이상의 처벌을 받은 사실이 있는 경우

- **(확인 서류)** 주요출자자 현황, 관련부처 사실조회 회보서

III. 전자금융업 등록신청서 작성 요령

1. 등록 신청서 양식

전자금융감독규정 <별지 제5호 서식>

전자금융업 등록 신청서			
① 상호			
② 본점 소재지		연 락 처	전화: 팩스:
③ 대표자		주민등록 번호	
④ 자본금(기본재산)	수권자본금 : 억원 납입자본금 : 억원		
⑤ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분율	※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 자는 기재 불요		
⑥ 영위하고자 하는 전자금융업			
「전자금융거래법」 제33조 및 동법 시행령 제20조에 의한 전자금융업 등록을 위와 같 이 신청합니다. 년 월 일 신청인 : 서명 또는 인 금융위원회 위원장 귀하			
※ 첨부서류 1. 정관 2. 법인의 등기부 등본 3. 자본금 납입 증명서류 4. 재무제표와 그 부속서류 5. 업무개시 후 3년간 사업계획서, 추정재무제표, 예상 수지계산서 6. 전문인력, 시설현황을 기재한 서류 7. 임원의 이력서 및 경력증명서			

2. 전자금융업자 등록 신청 세부양식

전자금융업자 등록 신청 세부양식

<작성요령>

각 항목별 현황을 사실대로 기재하고, 관련 서류 및 내규 등은 별첨으로 제출
 ※ 모든 첨부서류는 사본인 경우 “원본대조필”하여야 하며, 관련서류 및 기재내용을 누락 없이 제출한 경우에만 등록 심사가 가능합니다.

구 분	성명	직위	소속부서	전화번호	이메일주소
작성자					
확인자					

I. 회사의 개황

1. 상 호 (국문) (영문)	
2. 대표이사 성명	
3. 회사 설립연월일	년 월 일
4. 납입자본금	억원
5. 주소	(본점) (전산센터)
6. 대표 전화번호	전화번호 : 팩스번호 :
7. 직원현황	전체: 00명 IT인력: 00명 (아웃소싱 인력 제외)
8. 영위하고자 하는 전자금융업	
9. 회사의 연혁 및 설립이후 주요변동 사항	

◆ 관련 조항 : 「전자금융거래법」 §28, §29, §30, §31① i, 시행령 §17, §20, 규정 §42의2, 세칙 §8의3

◆ 관련 서류 : 정관, 등기부등본, 사업자등록증, 자본금 납입 증명서(주거래 은행에서 발행한 주식납입금 보관 증명서 또는 자본금 통장 잔고증명서) 등

II. 재무건전성 현황

1. 부채비율

(단위: 백만원)

회사명*	자본	부채	부채비율	기준일자	비고 (관계)

※ 신청인의 대주주가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에 따른 기업집단(동법 제2조제2호)에 속하는 경우에는 해당 기업집단에서 금융업 및 보험업을 영위하는 회사를 제외한 기업집단의 부채비율도 기입, 해당사항 없을 경우 등록 신청 회사만 작성

<참고>

◆ 산식=[{부채총액-(미상환발행잔액¹⁾+고객예수금²⁾}/ 자기자본]× 100

* 1) 전자화폐, 선불전자지급수단의 미상환잔액

2) PG, Escrow, EBPP, 통신과금서비스 등의 미정산잔액

◆ 관련 조항 : 「전자금융거래법」 §31① iii, 시행령 §18, 규정 §51

◆ 관련 서류 : 재무제표 및 손익계산서, 규정 §51에 따른 재무건전성 입증 서류(회계법인의 확인서 포함) 등

2. 주요출자자 현황

구분	성명 (법인명)	주민등록번호 (법인등록번호)	주소 (법인의 경우)	지분율
최대주주(1호)				
(최대주주가 법인인 경우)				
최대주주인 법인의 최대주주 (1호-가목)				
최대주주인 법인의 사실상지배자(1호-가목)				
최대주주인 법인의 대표자 (1호-나목)				
최대주주의 특수관계인인 주주 또는 출자자(2호)				
예) 배우자, 자녀 등				
주요주주(3호, 4호)				
자기계산으로 10%이상 주식을 보유한 자(3호)				
임원의 임면 등 주요 경영 사항에 대해 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주 (4호)				

◆ 관련 조항 : 「전자금융거래법」 §32, 시행령 §18③, §19, 규정 §49, §54

◆ 관련 서류 : 주요출자자 현황, 신용정보조회결과

Ⅲ. 사업계획

1. 3년간 예상 사업계획서

※ 영업내용 및 방법, 결제 프로세스(도표), 이용자 보호방안 포함

2. 3년간 추정재무제표

3. 3년간 예상 수지계산서

※ 등록하고자 하는 전자금융업에 관한 3년간 예상 사업계획서, 수지계산서 등을 추산하여 작성

Ⅳ. 인력현황

전산전문인력(전산경력 2년이상) 수 : 00명

직위	성명	생년월일	주요 전산경력	전산경력 합계	비 고

◆ 관련 조항 : 「전자금융거래법」 §31① ii, 규정 §50① i

◆ 관련 서류 : 전산전문인력 고용(근로)계약서, 재직증명서, 경력증명서(경력 확인이 가능한 담당자 및 연락처 포함) 또는 소프트웨어기술자 경력증명서, 건강보험자격득실확인서, 국민연금가입자증명서(전체이력), 고용보험자격이력내역서, 급여이체내역(고용기간 전체), 4대 보험사업장가입명부

V. 물적 시설 설비 현황(「전자금융거래법」§31① ii, 규정§50①)

항 목	제출서류
① 전자금융업을 원활히 영위하는데 필요한 전산기기를 갖출 것 1. 전자금융업을 원활히 영위하는데 필요한 주전산기기, 어플리케이션 서버, db서버, 웹서버, 저장장치 및 출력장치 등 갖출 것	- 전산기기 목록 - 전산기기 구매·임대 계약서
2. 대외 금융회사, 가맹점 또는 지점 등과 자료의 송·수신 등을 위한 통신제어장치, 통신서버, 통신회선 등 전자금융업무를 지원하기 위한 내·외부 통신망 구축	- 통신기기 및 통신회선 목록 - 통신기기 구매·임대 계약서 및 통신회선 이용 계약서 - 네트워크 구성도
② 전산장애 발생시 전산자료 손실에 대비한 백업장치 구비 3. 백업장치를 구비하고 중요도에 따라 프로그램, 데이터, 로그 등 전산자료를 정기백업 및 안전지역에 소산	- 백업장치 목록 - 백업장치 구매·임대 계약서 - 백업절차서 (백업 대상, 백업 주기, 보관 기간 포함)
4. 자연 재해, 인적 재해, 기술적 재해, 전자적 침해 등으로 인한 전산시스템 마비 방지, 자료 손실 방지 및 신속한 복구를 위한 비상대책 수립	- 업무지속성 확보방안
5. 중앙 처리장치, 데이터저장장치 등 주요 전산장비 및 통신망에 대하여 이중화 또는 예비장치를 확보	- 주요 전산장비 및 통신회선 등의 이중화 구성도
③ 전자금융업의 원활한 영위를 위한 각종 프로그램을 갖출 것 6. 주요 업무별·기능별 각종 프로그램을 갖출 것	- 프로그램 현황
6-1. 전자금융거래 내용을 추적·검색하거나 그 내용에 오류가 발생할 경우 이를 확인할 수 있도록 전자금융 거래기록을 생성하여 보관할 것	- 전자금융거래기록 현황 (전자금융거래기록 보관방법, 보관기간 및 보관절차 등)
7. 프로그램 등록·변경·폐기시 통제방안 마련	- 프로그램 등록·변경·폐기 절차
④ 전산자료 보호 등을 위한 정보처리시스템 관리방안 확보 8. 사용자계정과 비밀번호를 개인별로 부여하고 등록·변경·폐기 등에 관하여 체계적으로 관리(외부사용자에게 사용자계정을 부여하는 경우 적절한 통제장치 마련)	- 계정 및 비밀번호 부여 절차 및 관리현황
9. 담당업무에 따른 전산자료의 입력·출력·열람 등 접근 권한 통제	- 전산자료 접근권한 부여 절차 및 관리현황
9-1. 전산원장 변경 통제	- 전산원장 현황, - 전산원장 변경 절차
10. 전산자료 및 전산장비의 반출·입 통제	- 전산자료 반출입 관리 대장

항 목	제출서류
11. 이용자 정보의 조회·출력에 대한 통제를 하고 테스트 시 이용자 정보 사용을 금지(불가피한 경우 이용자 정보를 변환하여 사용하고 테스트 종료 즉시 삭제)	- 이용자 정보보호대책, - 프로그램 개발 및 테스트 시 이용자 정보 변환·이용·삭제 절차
12. 단말기를 통한 이용자정보 조회시 사용자, 사용일시, 변경 또는 조회내용, 접속방법 등이 정보처리시스템에 자동 기록되도록 하고, 그 기록을 1년 이상 보존	- 이용자 정보 이용 기록 및 보관 현황(계획)
13. 공개용 웹서버를 내부통신망과 분리하여 내부통신망과 외부통신망 사이의 독립된 통신망(DMZ)에 설치하고 네트워크 및 웹 접근제어 수단으로 보호	- DMZ을 포함한 네트워크 구성도
14. 공개용 서버에 접근할 수 있는 사용자계정은 업무 관련자만 접속할 수 있도록 제한하고 아이디·비밀번호 이외에 추가인증 수단을 적용	- 공개용 웹서버 이중인증 적용 현황
15. 개인정보의 유출, 위·변조 방지를 위한 보안조치	- 개인정보유출 방지 대책
16. 공개용 웹서버가 해킹공격에 노출되지 않도록 취약점에 대하여 적절한 대응 조치 강구	- 전자금융업무 시스템 취약점 점검 결과
5 정보보호시스템 등 감시운영체제 구축	
17. 전산자료 보호 등을 위한 적절한 정보처리시스템 관리방안을 확보하고 정보보호시스템 등 감시운영체제를 구축	- 정보보호시스템(침입차단시스템, 침입탐지시스템, VPN 등) 구축 현황
18. 내부통신망과 연결된 내부 업무용시스템은 인터넷(무선통신망 포함) 등 외부통신망과 분리·차단 및 접속 금지하고, 전산실 내에 위치한 정보처리시스템과 해당 정보처리시스템의 운영, 개발, 보안 목적으로 직접 접속하는 단말기에 대해서는 인터넷 등 외부통신망으로부터 물리적으로 분리	- 망분리 현황
19. 악성코드 감염 방지대책 마련	- 악성코드 감염 방지 프로그램 현황 및 복구절차서
6 전산실 안전성 확보 및 적절한 보안대책 수립	
20. UPS, 항온항습기, 자가발전설비, 자동소화설비, 접지 시설 등 안정적인 전산실 운영에 필요한 기본 설비 확보	- 전산실 설비 목록
21. 화재, 수해 등의 재해 및 외부로부터의 위해 방지 대책 수립·운영	- 비상대책
22. 전산실, 전산자료보관실, 정보보호시스템 설치장소 등 보안관리가 필요한 정보처리시스템 설치장소를 보호구역 설정	- 보호구역 지정 현황
23. 전산실 출입문은 한 곳으로 정하며 상시출입은 업무와 직접 관련이 있는 자에 한하여 허용하고, 그 밖의 출입자에 대하여는 관리책임자의 승인을 받아 출입하도록 하며 출입자 관리기록부 기록·보관	- 전산실 출입절차, - 전산실 출입자 관리기록부
24. 전산실의 규모, 설치장소 등을 감안하여 무인감시 카메라 또는 출입자동기록시스템을 설치하여 사후 확인이 가능하도록 조치	- 출입자 감시장치 운영현황
25. 전산실 출입문은 2중 안전장치로 보호하며 외벽이 유리인 경우 유리 창문을 통하여 접근할 수 없도록 조치	- 전산실 배치도

VI. 클라우드컴퓨팅서비스 이용 시 구비 서류

※ 전자금융감독규정 §14의2④,⑤에 따라 클라우드컴퓨터서비스 이용계약을 신규로 체결하는 경우 3개월 이내에 금융감독원에 보고하여야 함(2023.1.1.시행)

서류명
1. 클라우드컴퓨팅서비스 이용대상 정보처리시스템 지정 보고서
2. 위탁계약서(안) 사본
3. 「금융기관 업무위탁규정」 제3조의2에 따라 금융기관이 마련하고 준수하여야 할 '업무 위수탁 운영기준'
4. 업무위탁 계약이 이 규정 등 관련법령에 위배되지 아니한다는 준법감시인의 검토의견 및 관련 자료 사본
5. 위탁의 필요성 및 기대효과
6. 위탁에 따른 업무처리절차의 주요 변경내용
7. 정보처리업무 운영에 대한 감독기관의 실질적 감독가능성을 확인할 수 있는 서류
8. 위탁계약 상대방(재위탁 예정시 재위탁계약 상대방 포함)에 관한 사항
9. 전산사고 및 정보유출 등 발생시 피해자 구제절차
10. 클라우드컴퓨팅서비스 이용대상 정보처리시스템 중요도 평가 기준 및 평가결과
11. 업무 연속성 계획
12. 안전성 확보조치
13. 정보보호위원회 심의의결 결과(회의록 포함) - 자체 중요도 평가 결과, 클라우드서비스 제공자의 건전성 및 안전성 평가 결과, 자체 업무 위수탁 기준

VII. 클라우드컴퓨팅서비스 위수탁 계약서 주요 기재사항

계약서 주요 기재사항
1. 클라우드서비스컴퓨팅서비스가 제공되는 물리적 위치
2. 재위탁 또는 재위탁의 변경 등 금융회사 또는 전자금융업자의 동의가 필요한 사항
3. 위탁하는 업무, 데이터에 관한 사항
4. 위수탁 계약 및 재위탁 관련 중요 변경사항이 있는 경우 등 금융회사 또는 전자금융업자에 대한 통보가 필요한 사항
5. 감독당국 또는 내외부 감사인의 조사·접근(현장방문 포함) 수용 의무
6. 계약의 파기 또는 종료, 기타 위탁업무의 원활한 이행이 어려운 경우 해당 위탁업무의 이전 및 반환 등에 관한 사항
7. 위탁 및 위탁업무 관련 준거법 준수의무 및 자율규제에 대한 협조
8. 비상대응훈련(재해복구전환훈련 포함), 취약점 분석·평가, 침해사고대응훈련 등의 협조에 관한 사항
9. 위탁업무 모니터링 지원에 관한 사항
10. 전송 정보에 대한 정보보호 의무 및 서비스 연속성 보장 등의 보안 요구사항
11. 재위탁 관련 클라우드서비스 제공자의 관리·감독 의무에 관한 사항
12. 재위탁 또는 재위탁 변경에 따른 보안리스크 증가 등 서비스에 악영향을 미칠 수 있는 경우 원위탁자의 계약해지 권한 보유에 관한 사항

3. 자체 점검 체크리스트

1. 회사의 개황 및 사업계획

점검 항목	점검 결과
☒ 신청인이 다음에 해당하는가? - 「상법」 제170조에서 정한 회사(합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사, 유한회사) - 특별법에 따라 설립된 법인(해당 법률에서 정한 업무를 수행하기 위한 선불업자)	
☒ 등록 신청 회사의 상호가 적절한가? - 은행법, 여전법 등에서 금지하는 유사명칭 사용에 해당하지 않는가?	
☒ 등록신청서에 모든 항목, 등록 신청일, 신청인의 서명·기명날인이 누락 없이 기재되었는가?	
☒ 등록신청서 세부양식상 ④자본금(기본재산) 항목에 납입자본금을 기재하였는가?	
☒ 등록신청서 세부양식의 각 항목이 누락 없이 모두 기재되었는가?	
☒ 등록신청서 세부양식의 I.회사의 개황 부분이 등록신청서상 내용과 동일한가?	
☒ 등록신청서 세부양식의 주요출자자는 전자금융거래법 시행령 제18조 제3항에 따라 기재되었는가?	
☒ 공증받은 정관을 제출하였는가? (자본금 10억 미만의 경우 발기인의 기명날인 또는 서명본 제출 가능)	
☒ 등기부등본은 현재 유효사항이 아닌 말소사항 포함으로 제출하였는가?	
☒ 사업자등록증을 제출하였는가?	
☒ 각 임원의 이력서 및 경력증명서를 제출하였는가?	
☒ 3년간 예상 사업계획서, 3년간 추정 재무제표, 3년간 예상 수지계산서 등을 추산하여 작성하였는가?	

2. 자본금 요건

점검 항목	점검 결과
☑ 신청업종에 따른 최소자본금 요건을 충족하는가?	
☑ 주식납입금보관증명서 또는 잔액(잔고)증명서를 제출하였는가?	
☑ 잔액(잔고)증명서의 잔액확인일이 등기부등본상 자본금 등기 일자와 일치하는가?	

3. 재무건전성 요건

점검 항목	점검 결과
☑ 신청인의 부채비율이 200%이내인가?	
☑ 신청인의 대주주가 기업집단인 경우, 신청인 및 기업집단의 부채비율이 각각 200%이내인가?	
☑ 신청인이 업종을 추가 하는 경우 부채총액에서 미상환발행잔액(선불업)과 고객예수금(PG, ESCROW, EBPP)은 제외하였는가?	
☑ 등록신청일 직전 분기말 또는 직전 월말 기준 회계법인의 확인을 받은 재무제표를 제출하였는가?	
☑ 「전자금융감독규정」 제51조에 따른 재무건전성에 대해 입증서류(회계법인의 확인 등)를 제출하였는가?	

4. 인력 요건

점검 항목	점검 결과
☑ 2년 이상 경력의 전산인력 5명을 확보하였는가?	
☑ 고용(근로)계약서는 사용인 및 근로자가 기명날인 또는 서명하여 제출하였는가?	
☑ 재직증명서는 등록신청일 기준으로 대표이사 직인 포함하여 발급하였는가?	
☑ 경력증명서 내용을 확인할 수 있는 담당자 및 연락처를 기재하였는가?	
☑ 「건강보험자격득실확인서」를 제출하였는가?	
☑ 「국민연금 가입자 가입증명」은 전체이력으로 제출하였는가?	
☑ 「고용보험 자격이력내역서」를 전체내역으로 제출하였는가?	
☑ 「4대 사회보험 사업장 가입자 명부」는 제출하였는가?	

5. 물적 요건

점검 항목	제출 서류	점검 결과
1. 전자금융업을 원활히 영위하는데 필요한 주전산기기, 어플리케이션 서버, DB서버, 웹서버, 저장장치 및 출력장치 등 갖출 것 ☒ 전산기기 목록에 웹서버, WAS서버, DB, 스토리지 등이 포함되어 있는가? ☒ 전산기기에 대한 구매, 임대, 또는 클라우드컴퓨팅서비스 이용 계약이 체결되었는가?	전산기기 목록, 전산기기 구매·임대 계약서	
2. 대외 금융회사, 가맹점 또는 지점 등과 자료의 송·수신 등을 위한 통신제어장치, 통신서버, 통신회선 등 전자금융업무를 지원하기 위한 내·외부 통신망 구축 ☒ 통신기기 목록에 IDC 네트워크(인터넷 라우터, 백본 스위치, VPN, 인터넷 회선 등)과 사무실의 네트워크 장비(스위치, VPN, 인터넷 회선 등)가 모두 포함되어 있는가? ☒ 통신기기에 대한 구매, 임대, 또는 클라우드컴퓨팅서비스 이용 계약 및 통신회선 이용계약이 체결되었는가? ☒ 내부통신망은 다른기관의 내부통신망과 분리되어 있는가? ☒ 전자금융서비스 통신구간은 암호화 통신 또는 전용선(VPN)을 이용하고 있는가?	통신기기 및 통신회선 목록 통신기기 구매·임대 계약서, 통신회선 이용계약서 네트워크 구성도	
3. 백업장치를 구비하고 중요도에 따라 프로그램, 데이터, 로그 등 전산자료를 정기백업 및 안전지역에 소산 ☒ 백업장치를 보유하고 있는가? ☒ 백업장치 구매, 임대 등의 계약이 체결되어 있는가? ☒ 백업 절차서에 백업 대상, 백업 주기, 보관 기간, 복구 방법 등을 포함하였는가?	백업장치 목록, 백업장치 구매·임대 계약서, 백업절차서	
4. 자연 재해, 인적 재해, 기술적 재해, 전자적 침해 등으로 인한 전산시스템 마비 방지, 자료 손실 방지 및 신속한 복구를 위한 비상대책 수립 ☒ 업무지속성 확보방안에 비상시 대응절차, 재해 복구 계획, 비상대응조직의 구성, 모의훈련 실시계획, 비상연락망 등이 포함되어 있는가?	업무지속성 확보 방안	
5. 중앙 처리장치, 데이터 저장장치 등 주요 전산장비 및 통신망에 대하여 이중화 또는 예비장치를 확보 ☒ 장애 발생 시에도 전자금융서비스가 중단되거나 전자금융거래 정보가 유실되지 않도록 서버, 데이터베이스, 네트워크를 이중화 구성하였는가?	주요 전산장비·통신회선 등의 이중화 구성도	

점검 항목	제출 서류	점검 결과
6. 주요 업무별 · 기능별 각종 프로그램을 갖출 것 ☒ 전자금융서비스를 위한 프로그램 개발이 완료되었거나, 사업 개시 전 완료 가능한 단계인가?	프로그램 현황	
6-1. 전자금융거래 내용을 추적·검색하거나 그 내용에 오류가 발생할 경우 이를 확인할 수 있도록 전자금융거래 기록을 생성하여 보관할 것 ☒ 전자금융거래 기록을 시행령 제12조에 따라 보관하는가? - 보관방법(디스크 또는 테이프) 보관기간(5년 또는 1년) (5년 보존 대상) 가. 전자금융거래의 종류, 금액, 거래상대방에 대한 정보, 출금동의나, 해당 전자금융거래와 관련한 전자적 장치의 접속기록 다. 전자금융거래의 신청 및 조건의 변경에 관한 사항 라. 건당 거래금액이 1만원을 초과하는 전자금융거래에 관한 기록 (1년 보존 대상) 가. 건당 거래금액이 1만원 이하인 전자금융거래에 관한 기록 나. 전자지급수단의 이용과 관련된 거래승인에 관한 기록 다. 오류정정 요구사실 및 처리결과에 관한 사항	전자금융기록 현황 -전자금융거래 기록 대상, 보관방법, 보관기간, 보관절차	
7. 프로그램 등록 · 변경 · 폐기 시 통제방안 마련 ☒ 프로그램 등록 · 변경 · 폐기 절차를 문서화 하였는가? ☒ 프로그램 형상관리 시스템 및 절차를 구축하였는가?	프로그램 등록 · 변경 · 폐기 절차	
8. 사용자계정과 비밀번호를 개인별로 부여하고 등록·변경·폐기 등에 관하여 체계적으로 관리(외부사용자에게 사용자계정을 부여하는 경우 적절한 통제장치 마련) ☒ 사용자(내부직원) 계정 및 비밀번호 부여 체계 및 절차를 문서화 하였는가? ☒ 사용자 계정은 개인별로 부여, 퇴사 이후 삭제, 비밀번호는 주기적으로 변경하고 있는가?	계정 및 비밀번호 부여 절차 및 관리현황	
9. 담당업무에 따른 전산자료의 입력·출력·열람 등 접근 권한 통제 ☒ 전산자료 접근권한 부여 절차를 문서화 하였는가? ☒ 전산자료 접근권한 부여 시 담당업무에 필요한 최소한의 권한만을 부여하고 있는가?	전산자료 접근 권한 부여 절차 및 관리현황	

점검 항목	제출 서류	점검 결과
9-1. 전산원장 변경 통제 ☒ 전산원장의 범위를 지정하였는가? ☒ 전산원장 변경 절차에 변경 권한자 지정, 변경 전후 내용 자동 기록 및 보존, 변경 내용의 정당성 여부 확인을 포함하고 있는가? ☒ 전산원장을 직접 접근하여 조회·수정·삭제·삽입하는 경우 작업자 및 작업내용 등을 기록하여 5년간 보관하는가?	전산원장 현황, 전산원장 변경 절차	
10. 전산자료 및 전산장비의 반출·입 통제 ☒ 전산자료 및 전산장비의 반출·입 절차를 문서화 하였는가? ☒ 전산자료 반출입 관리 대장을 관리하고 있는가?	전산자료 반출·입 절차	
11. 이용자 정보의 조회·출력에 대한 통제를 하고 프로그램 개발 및 테스트 시 이용자 정보 사용을 금지 (불가피한 경우 이용자 정보를 변환하여 사용하고 테스트 종료 즉시 삭제) ☒ 이용자 정보에 대한 접근 통제 절차를 수립하고 있는가? ☒ 프로그램 개발 및 테스트 시 이용자 정보 변환 및 파기 절차를 문서화 하였는가? ☒ 이용자 정보 변환시스템을 보유하고 있거나, 변환 정책 및 절차를 수립하고 있는가?	이용자 정보보호 방안, 프로그램 개발 및 테스트 시 이용자 정보 이용 절차	
12. 단말기를 통한 이용자정보 조회시 사용자, 사용일시, 변경 또는 조회내용, 접속방법 등이 정보처리시스템에 자동 기록되도록 하고, 그 기록을 1년 이상 보존 ☒ 내부직원이 이용자의 개인신용정보를 조회·변경 시, 직원ID, 조회·변경 일시, 조회·변경 내용, 접속 IP·프로그램 등의 접속방법이 정보처리시스템에 자동 기록되고, 그 기록이 1년 이상 보존되도록 관리하고 있는가?	이용자 정보 이용 기록 및 보관 현황	
13. 공개용 웹서버를 내부통신망과 분리하여 내부통신망과 외부통신망 사이의 독립된 통신망(DMZ)에 설치하고 네트워크 및 웹 접근제어 수단으로 보호 ☒ 전자금융서비스의 WEB서버와 WAS가 분리되고, WEB서버는 공개망에, WAS 서버와 DB 서버는 내부망에 위치하는가?	네트워크 구성도	

점 검 항 목	제 출 서 류	점 검 결 과
14. 공개용 서버에 접근할 수 있는 사용자계정은 업무관련자만 접속할 수 있도록 제한하고 아이디·비밀번호 이외에 추가인증 수단을 적용 ☒ 공개망에서 접근이 가능한 시스템의 관리자 계정에 대해서 이중인증을 적용하고 있는가?	공개용 웹서버 이중인증 적용 현황	
15. 개인정보의 유출, 위·변조 방지를 위한 보안조치 ☒ 외부저장매체 통제(차단 또는 사용기록), 정보 유출 차단·탐지 시스템(DLP) 구축, 데이터 암호화(DRM, DB암호화)를 적용하는 등 개인정보의 유출, 위변조를 위한 보안조치를 수립하였는가?	개인 정보유출 방지 대책	
16. 공개용 웹서버가 해킹공격에 노출되지 않도록 취약점에 대하여 적절한 대응 조치 강구 ☒ 전자금융업무 관련 시스템에 대하여 취약점 점검을 실시하고 점검결과 취약점에 대한 보완을 완료하였는가?	전자금융업무 시스템 취약점 점검 결과	
17. 전산자료 보호 등을 위한 적절한 정보처리시스템 관리 방안을 확보하고 정보보호시스템 등 감시운영체제를 구축 ☒ 침입차단시스템(방화벽), 침입탐지시스템(IPS/IDS), 가상사설망(VPN) 등 보안 장비를 구축·운영하고 있는가? ☒ 보안 관제 등 사이버 공격에 대하여 감시체계를 구축하였는가?	정보보호시스템 구축 현황	
18. 내부통신망과 연결된 내부 업무용시스템은 인터넷 등 외부통신망과 분리·차단 및 접속 금지하고, 전산실 내에 위치한 정보처리시스템과 해당 정보처리시스템의 운영, 개발, 보안 목적으로 직접 접속하는 단말기에 대해서는 인터넷 등 외부통신망으로부터 물리적으로 분리 ☒ 시스템 개발자, 운영자, 보안담당자의 PC를 물리적으로 망분리 하였는가? ☒ 전자금융업무 담당 직원의 PC를 논리적으로 망분리하였는가?	망분리 현황	

점검 항목	제출 서류	점검 결과
19. 악성코드 감염 방지대책 마련 ☒ 모든 PC에 Anti-Virus 프로그램이 설치되고, 최신버전으로 업데이트 되어 작동하는가? ☒ Anti-Virus 프로그램의 주기적 갱신 및 감염 시 복구 계획을 수립하였는가?	악성코드 감염 방지 프로그램 현황 및 복구절차서	
20. UPS, 항온항습기, 자가발전설비, 자동소화설비, 접지 시설 등 안정적인 전산실 운영에 필요한 기본 설비 확보 ☒ 전산센터에 UPS, 항온항습기, 자가발전설비, 자동소화설비, 접지 시설이 설치되어 있는가?	전산실 설비 목록	
21. 화재, 수해 등의 재해 및 외부로부터의 위해 방지대책 수립·운영 ☒ 전산센터의 위치가 화재, 상습침수, 진동피해 등에 취약한 지역에 해당하지 않는가?	비상대책	
22. 전산실, 전산자료보관실, 정보보호시스템 설치장소 등 보안관리가 필요한 정보처리시스템 설치장소를 보호구역 설정 ☒ 보호구역을 별도로 지정하고 있는가?	보호구역 지정 현황	
23. 전산실 출입문은 한 곳으로 정하며 상시출입은 업무와 직접 관련이 있는 자에 한하여 허용하고, 그 밖의 출입자에 대하여는 관리책임자의 승인을 받아 출입하도록 하며 출입자 관리기록부 기록·보관 ☒ 전산실 출입에 대한 책임자 승인절차가 있는가? ☒ 출입 내역을 기록 관리하고 있는가?	전산실 출입절차, 전산실 출입자 관리기록부	
24. 전산실의 규모, 설치장소 등을 감안하여 무인감시카메라 또는 출입자동기록시스템을 설치하여 사후확인이 가능하도록 조치 ☒ CCTV가 설치되어 있는가?	출입자 감시장치 운영현황	
25. 전산실 출입문은 2중 안전장치로 보호하며 외벽이 유리인 경우 유리 창문을 통하여 접근할 수 없도록 조치		
☒ 전산센터 입구 및 전산실의 출입구 위치 및 출입 통제가 적정한가?	전산실 배치도	

4. 기타 참고사항

가. 전자금융관련 법령 안내

금감원 홈페이지(www.fss.or.kr)
> 금융법규 > 금융감독법규 > [전자금융거래법](#),
전자금융거래법 시행령,
전자금융감독규정,
전자금융감독규정시행세칙

나. 전자금융업 등록현황 조회

금감원 홈페이지(www.fss.or.kr) > 금융민원 >
등록·신고 >
[전자금융업등록현황](#)

다. 기타 전자금융 관련 게시판

금감원 홈페이지(www.fss.or.kr)
> 업무자료> 공통업무 > [정보기술\(IT\)](#)

IV. 유권해석

1. 선불전자지급수단 양도를 통한 송금의 전자자금이체 해당여부

법령해석 회신문 (150001)

질의요지	(1) (주)oo 토스 서비스의 '모바일머니'가 전자금융거래법상 '선불전자지급수단'에 해당하는지 여부 (2) (주)oo 토스 서비스 이용 회원의 '비회원'에 대한 선불전자지급수단의 '양도' 처리를 위해 (주)oo이 금융회사에 비회원 계좌로의 거래지시를 하는 것이 전자금융거래법상 '전자자금이체' 업무에 해당하는지 여부
회답	(1) 토스 서비스의 '모바일머니'가 전자금융거래법상 '선불전자지급수단'에 해당하는지는 불분명합니다.(2) '모바일머니'가 전자금융거래법상 '선불전자지급수단'에 해당한다고 가정할 때, (주)oo이 당해 전자금융거래 이용자의 '모바일머니' 환급 처리를 위해 금융회사에 대해 '지급지시'를 하는 행위 자체는 '전자자금이체' 업무에 해당하지 않습니다.
이유	(1) 토스 서비스의 '모바일머니'는 이전 가능한 금전적 가치가 전자적 방법으로 저장되어 발행된 증표 또는 증표에 관한 정보인 것으로 보입니다. - 다만, 토스 서비스의 '모바일머니'가 (주)oo 외의 제3자로부터 재화 또는 용역을 구입하고 그 대가를 지급하는데 사용되며, 구입할 수 있는 재화 또는 용역의 범위가 2개 업종 이상인지를 확인할 수 없어 선불전자지급수단에 해당하는지 판단이 어려우나, 상기 요건을 모두 충족할 경우 '선불전자지급수단'에 해당합니다.(2) 현행 전자금융거래법상 단순히 (주)oo은 금융회사에 비회원 계좌로의 거래지시만을 행하며, 전자적 장치에 의한 자금의 이체는 금융회사가 수행하는 경우 전자자금이체 업무 수행자는 '금융회사'로 보아야하며, (주)oo이 전자자금이체업무를 하고 있다고 볼 수 없습니다.(3) 다만, 금융위원회는 전자금융거래법 개정을 통해 실질적인 금융거래의 효과가 '전자자금이체'에 해당할 경우 '전자자금이체업자'로 규율하는 방안 등을 추진 중인 바 향후 영업을 함에 있어 참고하시기 바랍니다.

2. 정보처리를 위탁하는 경우 전금업 등록 물적·인적요건

법령해석 회신문(160683)

	담당부서	전자금융과	담당자 (직위, 성명)	목정민 사무관	연락처	02-2100-2973
질의 요지	□ 전자금융거래법상 선불업 등록을 하려는 자가 선불업 영위와 관련한 정보처리를 위해 제3자의 전산설비 및 전산인력을 이용하고자 하는 경우, ○ 그 제3자가 그 요건을 충족하면 선불업 등록을 하려는 자가 등록요건을 충족한 것으로 판단할 수 있는지 여부					
회답	□ 전자금융거래법상 선불업 등록을 하려는 자가 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」 제4조에 따라 정보처리를 제3자에게 위탁하는 경우, ○ 위탁된 처리와 관련한 전산설비 및 인력 등은 선불업 등록을 위한 전산설비 및 인력 구비요건 등의 충족 여부 판단시 함께 고려하여 요건 충족 여부를 판단합니다.					
이유	□ '15. 7. 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」이 개정되어 금융회사 등의 제3자에 대한 전산설비 및 정보처리 위탁이 원칙적으로 가능해짐 ○ 따라서 동 규정 제4조에 따라 전자금융거래법령 및 감독규정 등에 별도의 명시 없이도 전자금융업자의 전산설비 및 정보처리 업무 제3자 위탁이 가능하며, ○ 위탁시 위탁된 처리와 관련된 전산설비 및 인력 등을 전자금융업 허가 또는 등록시 함께 고려하여 요건 충족여부를 판단하도록 함					

3. 통신판매중개업자의 PG업 등록 필요 여부

법령해석 회신문(160862)

	담당부서	전자금융과	담당자 (직위, 성명)	송용민 사무관	연락처	02-2100-2971
질의 요지	□ 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」상 통신판매중개업자(또는 ‘오픈마켓’)가 사업을 영위하기 위해서 「전자금융거래법」상 전자지급결제대행업자 등록이 필수인지 여부					
회답	□ 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」상 통신판매중개업자 등이 사업을 영위하기 위해서 「전자금융거래법」상 전자지급결제대행업 등록이 필수적인 것은 아닙니다. ○ 다만, 통신판매중개업자 등이 일반상품 판매거래에서 결제대금을 정산하는 과정에 관여한다면 「전자금융거래법」상 전자지급결제대행업 등록이 필요합니다.					
이유	□ 「전자금융거래법」 제2조 제19호는 “전자지급결제대행”을 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것으로 정의하고 있으며, ○ 동법 제28조 제2항에 의해 전자지급결제대행에 관한 업무를 하고자 하는 경우 등록을 하여야 합니다. ○ 다만, 전자지급결제대행과 관련하여 자금이동에 직접 관여하지 않고 전자지급거래의 정보만을 단순히 전달하는 경우에는 등록이 면제됩니다(동법 제28조 제3항 제2호).					

4. 오프라인 PG 허용 여부

법령해석 회신문(170316)

질의요지	□ 전자지급결제대행업체가 오프라인 결제 서비스를 제공하는 것에 대해 전자금융거래법 및 여신전문금융업법에 따른 제한사항이 있는지?
회답	□ 「전자금융거래법」에서는 전자지급결제대행(PG)업자가 결제대행서비스 제공영역을 오프라인으로 확대하는데 대하여 특별한 제한을 두고 있지 않습니다. □ 「여신전문금융업법」은 결제대행업체가 대행할 수 있는 거래의 종류에 대해서는 별도로 제한하고 있지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, 결제대행업체가 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자의 정보를 직접 수집·제공할 수 있는 경우에만 신용카드등에 따른 거래를 대행하여야 하며, 「여신전문금융업법」상 가맹점이 준수하여야 할 사항을 신용카드등에 따른 거래의 대행을 요청한 자(물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자)가 동일하게 준수하도록 관리·감독하여야 합니다.
이유	□ 「전자금융거래법」에 따라 전자지급결제대행업으로 등록한 기업의 경우 전자금융거래*의 요소를 모두 갖추어 서비스를 제공한다면 온라인상에서 제공하는지 오프라인에서 제공하는지 여부와는 상관없이 전자금융거래법상 전자지급결제대행업을 영위하는 것으로 판단됩니다. * 금융회사 또는 전자금융업자가 전자적 장치를 통하여 금융상품 및 서비스를 제공하고, 이용자가 금융회사 또는 전자금융업자의 종사자와 직접 대면하거나 의사소통을 하지 아니하고 자동화된 방식으로 이를 이용하는 거래 □ 「여신전문금융업법」 제2조 제5호는 결제대행업체를 신용카드업자와의 계약에 따라 신용카드회원등에게 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자를 위하여 신용카드등에 의한 거래를 대행하는 자로 규정하고 있으며, 대행할 수 있는 거래의 종류에 대해서는 규정하고 있지 않습니다. ○ 따라서, 「여신전문금융업법」상 결제대행업체가 오프라인 결제서비스를 제공하는 것도 별도로 제한되지 않는 것으로 판단됩니다.

- 다만, 「여신전문금융업법」 제19조 제7항 제1호는 결제대행업체가 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자의 신용정보 및 신용카드등에 따른 거래를 대행한 내용을 신용카드업자에게 제공하여야 하고, 제2호는 결제대행업체가 물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자의 상호 및 주소를 신용카드회원등이 알 수 있도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.
- 따라서, 결제대행업체는 신용카드등에 따른 거래의 대행을 요청한 자(물품의 판매 또는 용역의 제공 등을 하는 자, 이하 '결제대행하위사업자'라 합니다)의 정보를 직접 수집·제공할 수 있는 경우에만 신용카드등에 따른 거래를 대행하여야 하며, 다른 결제대행업체의 신용카드 거래를 다시 대행하는 등 결제대행업체가 결제대행하위사업자의 정보를 직접 수집·제공하지 못하는 경우에는 신용카드등에 따른 거래를 대행할 수 없습니다.
- 결제대행업체는 신용카드가맹점의 지위에 있으므로 결제대행하위사업자가 「여신전문금융업법」 제19조 제3항에 따라 금융위원회에 등록된 신용카드 단말기만을 설치·이용하도록 관리·감독하여야 합니다.
- 또한 「여신전문금융업감독규정」 제24조의6조에 따라 결제대행업체는 결제대행하위사업자가 신용카드에 의한 거래를 할 때마다 서명, 비밀번호, 생체정보 확인 등의 방법을 통해 본인확인을 하는지 여부를 관리·감독하여야 하고, 결제대행업체 및 결제대행하위사업자가 신용카드회원등으로부터 취득한 신용카드등에 관한 정보가 업무외의 목적에 사용되거나 외부에 유출되는 등으로 인해 카드회원등이 손해를 입을 경우 결제대행업체가 해당 카드회원등에게 손해배상의 책임을 부담하여야 합니다.

5. EBPP 말소 후 1년 이내 ESCROW 등록 시 결격사유 해당 여부

법령해석 회신문(180410)

담당자	담당부서	전자금융과	담당자 (직위, 성명)	사무관 송용민	연락처	02-2100-2971
질의 요지	□ 전자금융거래법 제34조 제1항에 따라 ‘전자고지결제업’의 등록을 말소하였다가 1년 이내에 ‘결제대금예치업’의 등록을 하고자 하는 경우에도, 전자금융거래법 제32조 제1호 등록 결격사유에 해당하는지 여부					
회답 / 이유	□ 전자금융거래법 제32조제1호는 허가와 등록의 결격사유로 제34조제1항에 따라 등록이 말소된 날부터 1년이 지나지 아니한 법인 및 법인의 대주주를 명시하고 있습니다. ○ 이 조항은 전자금융업자의 사업계속성에 대한 소비자의 신뢰를 증진하기 위한 것이므로, 여러 전자금융업 중 특정한 전자금융업에 대해 등록이 말소된 경우 해당 특정 업에 대해 일정기간 허가 또는 등록을 제한하는 것으로 해석함이 타당하다고 판단됩니다. □ 그러므로, 여러 전자금융업 중 하나인 특정 전자금융업(전자고지결제업)의 등록을 말소하고 1년 이내에 다른 전자금융업(결제대금예치업)을 등록하는 것은 전자금융거래법 제32조제1호의 등록 결격사유에 해당하지 않는다고 판단됩니다.					

6. 지급결제정보 송수신 없이 정산만을 수행하는 오픈마켓이 PG업 등록이 필요 여부

법령해석 회신문(190382)

	담당부서	전자금융과	담당자 (성명, 직위)	윤동욱 사무관	연락처	02-2100-2971
질의 요지	결제 과정에 관여하지 않고, 정산을 대행하는 것이 전자지급결제대행 업무 범위에 포함이 되는지? ○ 당사(KSNET)는 이커머스 쇼핑몰(이하 A)에 판매를 위해 입점한 사업자(이하 C)의 정산 대금을 A로부터 수취하여 정산을 대행하는 업무를 수행하고자 합니다. ○ 이커머스 쇼핑몰로부터 지급 정보를 전자적 방법으로 수신하여 그 정보를 토대로 정산 대행 서비스를 제공하고자 합니다. 전자금융거래법 제2조 제19호 “전자지급결제대행”이라 함은 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것을 말한다. ○ 전자금융거래법 제2조 제19호 “전자지급결제대행”에 대한 정의가 모호하다고 생각합니다. ○ ‘용역의 이용’에 있어서 그 ‘대가의 정산을 대행’하거나 ‘매개’하는 행위로 볼 여지가 있을 것 같습니다.					
회답	□ 「전자금융거래법」 제2조 제19호에 따라 “전자지급결제대행”은 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것을 말하므로, ○ 귀사는 이커머스 쇼핑몰로부터 정산대금을 수취하는 등 자금의 이동에 관여를 하고, 가맹점을 대상으로 정산업무를 행하는 경우 전자지급결제대행 업무에 해당하는 것으로 사료되며, 같은 법 제28조 제2항 제4호에 따라 전자지급결제대행업을 금융위원회에 등록하여야 함					
이유	□ 「전자금융거래법」 제2조 제19호에 따라, “전자지급결제대행”은 전자적 방법으로 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어서 지급결제정보를 송신하거나 수신하는 것 또는 그 대가의 정산을 대행하거나 매개하는 것을 말함. ○ 같은 법 제28조 제2항은 “전자지급결제대행” 업무를 행하고자 하는 자는 금융위원회에 등록하도록 정하고 있음. 다만, 같은 법 제28조 제3항 제2호에 따라 자금의 이동에 관여하지 아니하고(전자금융거래와 관련된 자금을 수수하거나 수수를 대행하지 않음) 전자지급거래에 관한 정보만을 단순히 전달하는 업무의 경우 전자금융업 등록을 하지 아니하고 해당 업무를 행할 수 있음 □ 귀사는 이커머스 쇼핑몰로부터 이용자의 구매대금을 수취하는 등 자금의 이동에 직접 관여를 하고 가맹점에 정산을 하는 업무를 행하고 있으므로, 전자결제대행업에 해당하는 것으로 사료되며 같은 법 제28조 제2항 제4호에 따라 전자지급결제대행업으로서 금융위원회에 등록해야 하는 것으로 사료됨					

7. 선불업 등록 면제

법령해석 회신문(200473)

질의요지	□ 선불전자지급수단을 발행하는 자가 총발행잔액이 30억원 이하인 경우는 금융위원회에 등록하지 아니하고 선불전자지급수단의 발행 및 관리의 업무를 할 수 있는지 여부
회답	□ 「전자금융거래법」 제28조제3항제1호 나목, 같은 법 시행령 제15조제5항에 따라, 선불전자지급수단을 발행하는 자가 「전자금융감독규정」 제42조제1항에 따라 산정된 선불전자지급수단 총발행잔액이 30억원 이하인 경우, 금융위원회에 등록하지 아니하고 해당 업을 영위할 수 있습니다. ○ 그러나, 귀사께서 질의하신 내용만으로 총 발행잔액이 30억원 이하에 해당하는지 여부가 명확하지 않아, 관련 규정을 안내하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
이유	□ 「전자금융거래법」 제28조제3항제1호 나목, 같은 법 시행령 제15조제5항에 따라, 선불전자지급수단을 발행하는 자가 「전자금융감독규정」 제42조제1항에 따라 산정된 선불전자지급수단 총발행잔액*이 30억원 이하인 경우, 금융위원회에 등록하지 아니하고 해당 업을 영위할 수 있습니다. * 등록신청일이 속하는 사업연도의 직접 사업연도 1분기(직전 사업연도 1분기말 이후 사업 개시한 경우 사업 개시한 날이 속하는 분기)부터 등록신청일 직전 분기까지 각 분기말 미상환 발행잔액 단순평균으로 하며, 사업기간이 3월 미만인 경우 등록신청일 직전 월말 미상환 발행잔액으로 함

◆ 인허가 사례

6-(1) 전자금융업 허가·등록

신 청 회 사	OOOO	신 청 일	2014.09.12
처 리 부 서	IT감독실 IT감독팀	완 료 일	2014.10.02
신 청 내 용	□ 전자지급결제대행업, 결제대금예치업으로 전자금융업을 등록한 바 있는 OOOO는 직불전자지급수단 발행 및 관리업을 추가하기 위해 「전자금융거래법」 제28조 및 제33조에 의거 전자금융업 등록을 신청		
심 사 내 용	□ 위원회는 「전자금융거래법」 제28조 및 시행령 등 법령에서 정하고 있는 전자금융업 허가·등록 요건 충족 여부를 심사하여 금융위에 심사의견을 송부 ○ 전자금융업 등록신청 전 비공식적 협의단계에서 신청자와 면담을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내 ○ 전자금융업 등록신청 전 사전검토 단계에서 다음 사항 보완 요청 - 대주주 목록 제공시 전금법 시행령 §18 ③를 참고하여 제출 - 제출서류 중 재무제표는 회계법인 확인 후 제출 ○ 전자금융업 허가 등록 요건 심사 및 첨부서류 확인 - (자본금요건) 주식납입금 보관증명서 및 등기부등본 등 확인 - (재무건전성 요건) 재무제표 확인 - (인력 및 물적 시설 요건) 실지조사를 통해 확인 - (대주주요건) 신용불량, 금융관련 법률 위반으로 인한 처벌사실 등을 대외기관에 사실조회를 통해 확인		

V. 관련 법규

전자금융거래법

§28, §30~33

전자금융거래법 시행령

§15, §17~20, §30, 시행령 별표

전자금융감독규정

§42, §48, §49, §50, §51, §54, 감독규정 별지

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

§2

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

6. 전자금융, 신용정보, 신용평가

(2) 본인신용정보관리업 설립 허가

I. 개 요

1 본인신용정보관리업의 업무

1 고유업무

- ☐ 신용정보제공·이용자 또는 공공기관이 보유한 개인신용정보 등을 수집하고 수집된 정보의 전부 또는 일부를 신용정보주체가 조회·열람할 수 있게 하는 업무(법 제2조제9호의2, 시행령 제2조제21항)

◆ 본인신용정보관리회사의 고유 업무를 영위하고자 하는 자는 금융위원회의 허가를 받아야 함(법 제4조)

2 겸영 및 부수업무

- ☐ **(겸영업무)** 로보어드바이저를 통한 투자자문·투자일임, 금융상품자문업, 대출의 중개·주선, 전자금융업, 신용정보업 등

※ 비금융업무의 경우 개별 법령에서 허용하는 한 자유로운 겸영 허용

- ☐ **(부수업무)** 데이터 분석·컨설팅, 정보계좌 업무, 정보관련 권리(예: 프로파일링 대응권) 대리행사 업무 등

- 본인신용정보관리업 관련 연수·교육·출판, 금융상품 광고·홍보, 본인인증 및 식별확인 업무 등

◆ 본인신용정보관리회사가 겸영업무 또는 부수업무를 영위하기 위해서는 사전에 금융위에 신고해야 함(법 제11조, 제11조의2)

2 허가 대상

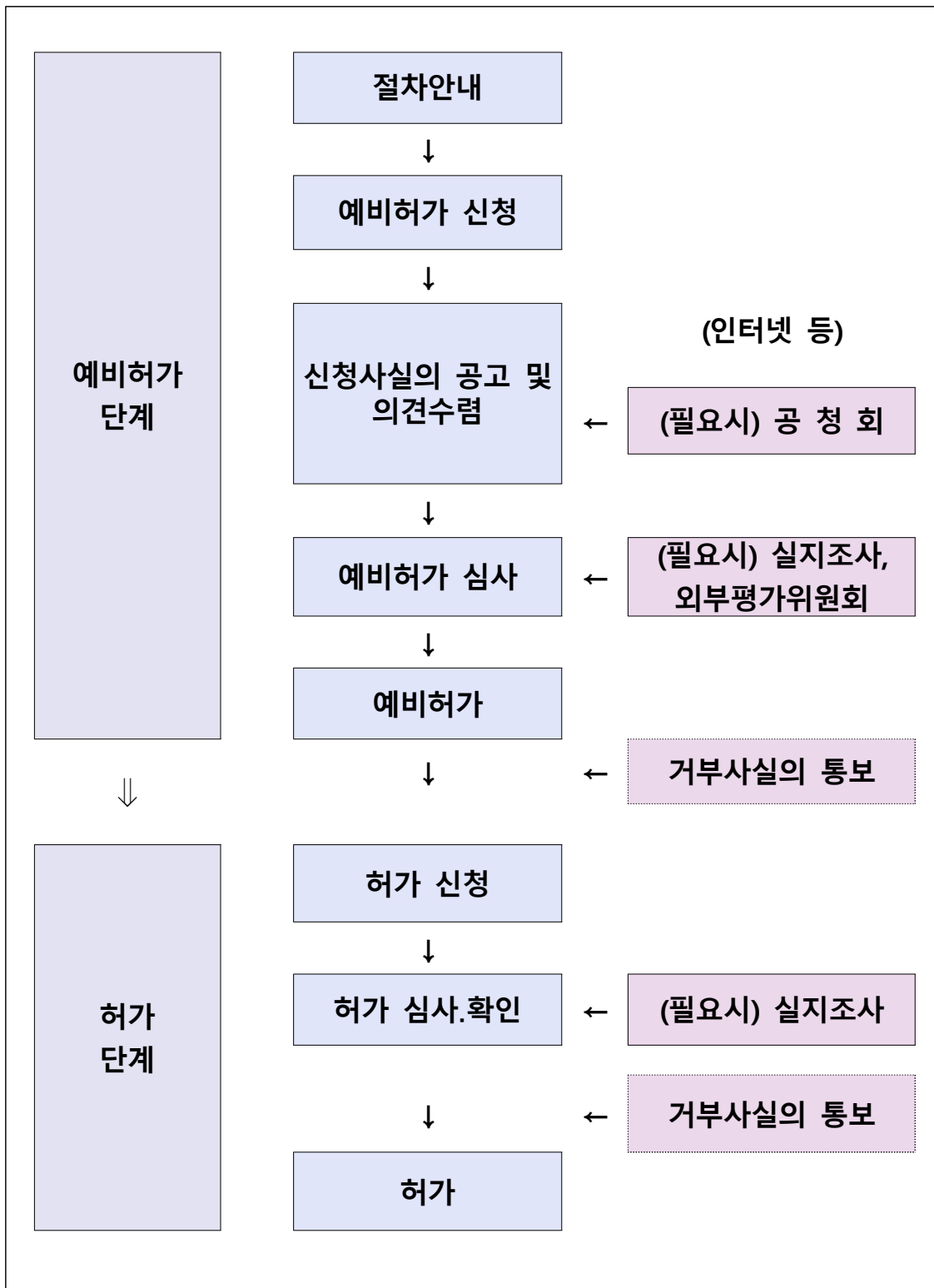
- '20.8.5.부터 시행되는 개정 「신용정보법」에 따라 본인신용정보관리업이 허가제로 운영
 - 본인신용정보관리업의 고유 업무를 영위하고자 하는 모든 회사는 금융위원회(이하 “금융위”)의 허가를 받아야 함
- 수집하는 정보가 개인신용정보가 아니거나, 수집된 정보를 정보주체에게 제공하지 않는 경우 본인신용정보관리업에 해당하지 않으므로 허가 대상이 아님

※ 본인신용정보관리업에 해당하지 않는 영업의 예시(허가 불필요)

- ① 개인신용정보를 처리하지 않는 경우 : (ㄱ)개인신용정보가 아닌 개인 정보만을 처리하는 경우, (ㄴ)기업신용정보만을 처리하는 경우
- ② 신용정보제공·이용자(금융회사 등) 또는 공공기관으로부터 개인신용정보를 제공받지 않는 경우
 - * 예 : 금융회사가 신용정보주체로부터 (신용정보전송요구권 행사 등 없이) 직접 제출받았거나, 금융거래과정에서 직접 생성하게 된 개인신용정보만을 해당 신용정보주체에게 조회·열람 등 제공하는 행위
- ③ 개인신용정보를 수집하나, 수집된 정보를 신용정보주체에게 조회·열람 등의 방식으로 제공하지 않는 경우
 - * 예 : 금융회사가 금융거래 제공 목적으로 개인의 동의를 받아 개인신용정보를 수집하였으나, 이를 개인신용정보주체에게 조회·열람 등 제공하지 않고 내부 신용평가 등에만 활용하는 경우
- ④ 개인신용정보를 저장·접근하지 못하는 단순 가계부 어플 개발
 - * 정보주체가 직접 입력한 개인신용정보를 단순 관리할 수 있는 UI 등을 제공하는 경우로서 개인신용정보가 금융회사 등 상거래기업의 서버에 저장되지 않고, 정보주체 이외에는 입력된 개인신용정보에 대해 접근·조회할 수 없는 경우
- ⑤ 신용정보주체 보호 및 건전한 신용질서를 저해할 우려가 없는 경우로서 다른 법령에 따라 허용된 경우

Ⅱ. 허가 절차

< 허가절차 흐름도 >



1 개 요

- 신용정보법상 본인신용정보관리업 영위 허가는 예비 허가与本 허가로 구분
 - 합병 또는 영업의 양수도 등 구조조정, 고객보호 등을 위하여 신속히 처리할 필요가 있거나 예비허가 신청시 허가 요건을 갖추었다고 판단되는 경우에는 예비허가 절차를 생략할 수 있음

2 예비허가

- 본인신용정보관리업 예비허가의 심사기간은 2개월이며, 아래의 절차에 따라 진행됨

① 예비허가의 신청

- 예비허가를 신청하고자 하는 자는 예비허가 신청서를 금융위에 접수(감독규정 <별표1의2>의 구비서류 첨부)

② 신청사실의 공고 및 의견 수렴

- 금융위는 예비허가의 신청이 있는 경우 이해관계인의 의견 수렴을 위하여 신청일자, 신청인, 신청취지 및 내용, 의견 제시방법 및 기간 등을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공고
- 금융위는 필요하다고 판단되는 경우 신청사실의 공고와는 별도로 신청에 대한 이해관계인의 의견을 요청할 수 있음
- 금융위는 위 내용에 의하여 접수된 의견 중 신청인에게 불리하다고 판단되는 의견에 대하여는 신청인에게 이를 통보하고 기한을 정하여 소명토록 할 수 있음

- 금융위는 금융시장에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 등 필요하다고 판단되는 경우 공청회를 개최할 수 있음

③ 예비허가 신청내용의 심사

- 금융감독원장은 신청내용의 진위여부를 확인하고 이해관계인, 일반인 및 관계기관 등으로부터 제시된 의견을 감안하여 신청내용이 허가 심사기준에 부합하는지를 심사
- 금융감독원장은 사업계획의 타당성 등에 대한 심사를 위해 외부 전문가로 구성된 평가위원회의 의견을 청취할 수 있음
- 금융감독원장은 신청내용의 확인을 위해 이해관계인, 발기인 및 경영진과의 면담 및 실지조사 등을 실시할 수 있음

④ 예비허가 결정 및 통지

- 금융위는 신청인의 예비허가 신청에 대하여 심사기준에 따라 예비허가 여부를 결정
- 예비허가에는 조건을 붙일 수 있으며, 예비허가를 거부하는 경우에는 서면으로 통보함
- 예비허가는 허가 사항에 대한 사전심사 및 확실한 실행을 위하여 허가 이전에 예비적으로 행하여지는 허가권자의 의사표시이며, 허가의 효력을 가지지 아니함

- 신용정보업 본 허가의 심사기간은 3개월(예비허가를 거친 경우 1개월)이며, 아래의 절차에 따라 진행됨

① 허가 신청서의 접수

- 신청인은 예비허가의 내용 및 조건을 이행한 이후 허가신청서를 금융위에 접수(감독규정 <별표1의2>의 구비서류 첨부)

② 허가

- 금융위는 신청인의 허가 신청에 대하여 관련법규 등에서 정하는 심사기준에 따라 허가 여부를 결정, 통지하며 허가를 거부하기로 결정한 때에는 그 사실 및 거부사유를 신청인에게 서면으로 통보함
- 금융감독원장은 허가 요건 충족여부를 심사하며, 예비허가의 내용 및 조건의 이행여부를 확인하기 위한 실지조사를 실시할 수 있음
- 금융위는 예비허가 또는 허가 심사시 필요한 보완서류 또는 추가자료의 제출을 기한을 정하여 신청인에게 요청할 수 있음
- 금융위는 예비허가 또는 허가시 부과한 조건이 있는 경우 그 이행상황을 확인함
- 허가를 받은 자가 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 허가받은 영업을 하지 아니한 경우 허가가 취소될 수 있음 (법 제14조제1항제10호)

Ⅲ. 허가요건 및 심사기준

1 허가요건 구성

요건	개요	근거법규		
		법	시행령	규정
자본금 요건	-최소 자본금 5억원	§6② 1호의4		
물적 요건	-시스템 구성의 적정성 -보안체계의 적정성	§6① 1호	§6① 5호, ② 2호	<별표2>
사업계획 타당성 요건	-수입·지출 전망의 타당성 -조직구조 및 관리·운용 체계의 사업계획 추진 적합성 -조직구조 및 관리·운용 체계의 이해상충 방지 등 건전 영업 수행 적합성	§6① 2호	§6③	
대주주 적격성 요건	-대주주의 출자능력, 재무 건전성 및 사회적 신용	§6① 3호	§6④ <별표1의2>	§7 <별표2의2>
임원자격 요건	-선임(예정) 임원이 「금융 회사의 지배구조에 관한 법률」의 요건을 충족	§6① 3호의2, §22①, 지배구조법 §5	지배구조법 시행령 §7	
전문성 요건	-본인신용정보관리업무 수행에 충분한 전문성	§6① 4호		

2 심사 기준

1 자본금 요건

- ☐ **(허가요건)** 본인신용정보관리업을 영위하고자 하는 자는 5억원 이상의 자본금을 갖춰야 함
- ☐ **(점검항목)** 자본금 납입 자금의 출처가 명확할 것
- ☐ **(심사방법)** 등기부 및 재무제표, 자본금납입증명서 등 확인

2 물적 요건

- ☐ **(허가요건 및 점검항목)** 신용정보의 처리를 적정하게 수행할 수 있다고 금융위원회가 정하여 고시하는 정보처리·정보통신설비 (신용정보업감독규정 [별표2])를 모두 갖춰야 함

점검항목(규정 <별표 2의 허가요건>)	물적설비 현황표 작성 참고자료* * 관련 내규, 품의문서 등 참고자료의 내용을 필수 내용 위주로 본문에 작성하고, 해당 문서는 별첨으로 할 것
1. 시스템 구성	
1. 시스템 구성에 다음 항목을 포함할 것 가. DB서버, 통신서버, 웹서버, 보안서버 등 서버 시스템 나. 저장장치, 단말기 등 기타 주변장치 다. 해당업무 영위를 위한 각종 S/W 프로그램	■ 시스템 운영 관련 내규 주요 내용 ■ 시스템 구성도(개념도), 시스템 구성에 대한 상세 설명 (다른 서비스 관련 시스템이 포함되어 있는 경우 마이데이터 관련 시스템을 표기) ■ 서버 등 시스템 자산목록 (자산명, 스펙, 설치OS, 장비 용도 및 설치 장소 등 상세 정보 포함) ■ 저장장치, 단말기 등 기타 주변장치 목록 (자산명, 수량, 설치 OS, 용도 및 설치 위치 등 상세 정보 포함) ■ 소프트웨어 자산목록 (마이데이터 서비스 앱 및 WEB/WAS/DBMS 어플리케이션 등, 자산명 및 용도 등 상세정보 포함) ■ 전산실, 전산센터 등의 물리적 주소 및 역할

점검항목(규정 <별표 2의 허가요건>)	물적설비 현황표 작성 참고자료* * 관련 내규, 품의문서 등 참고자료의 내용을 필수 내용 위주로 본문에 작성하고, 해당 문서는 별첨으로 할 것
2. 백업 및 복구시스템을 갖출 것	■ 백업 및 복구 관련 내규 주요 내용 ■ 백업 및 복구 시스템 구성도 및 개념도, 각 구성에 대한 상세 설명 기재 (다른 시스템이 포함되어 있는 경우 마이데이터 관련 백업 및 복구 시스템을 표기) ■ 데이터 백업 및 복구 관련 시스템, 프로그램, 스토리지, 테이프 등 관련 자산목록 (자산명, 스펙, 용도 및 설치 장소 등 상세 정보 포함) ■ 원격소산지, 재해복구센터 등의 물리적 주소 및 역할 기재
3. 내외부 네트워킹 등 통신시스템 구성 등을 갖출 것	■ 네트워크 운영 관련 내규 주요 내용 ■ 정보통신망 구성도 및 개념도, 업무망/인터넷 망 등 각 구성에 대한 상세 설명 (다른 네트워크 장비가 포함되어 있는 경우 마이데이터 관련 시스템을 표기) ■ 라우터, 스위치 등 네트워크 장비 및 통신 시스템 자산목록 (자산명, 스펙, 용도 및 설치 위치, 장비 이중화 여부 등 상세 정보 포함)
2. 보안체계	
1. 침입차단시스템, 침입탐지 시스템, 이동식저장장치 통제 프로그램, 바이러스 및 스파이 웨어 탐지 및 백신프로그램을 갖출 것	■ 정보보호시스템 등 보안장비 운영 관련 내규 주요내용 ■ 정보보호시스템 구성도 및 개념도, 정보보호시스템 구성에 대한 상세 설명 (공통 시스템이 포함된 경우 마이데이터 업무 관련 시스템을 표기) ■ 정보보호시스템 및 보안솔루션 목록 (FW, WAF, IPS, IDS, Anti-DDoS, 매체제어, 백신 등 자산명, 수량, 용도 및 설치위치 등 상세정보 포함) ■ 정보보호시스템 및 보안솔루션 종류별 보안정책 설정 화면, 시스템 운영 및 관리 현황 등 상세 설명
2. 업무 위탁 및 외부 시설· 서비스의 이용시 보호대책을 마련할 것	■ 신용정보 처리 업무 위·수탁계약서 사본, 외부 시설·서비스 이용 약정서(SLA 협약서 등) 사본 ■ 위탁계약서 등에 신용정보법 §17 등 신용정보 처리 업무 위탁 관련 법규정이 포함되어 있는지 여부를 확인할 수 있는 자료 (신용정보법규, 정보처리 업무 위탁규정 등 관련 법규 조항 및 위탁계약서 조항별 비교표 등)

점검항목(규정 <별표 2의 허가요건>)	물적설비 현황표 작성 참고자료* * 관련 내규, 품의문서 등 참고자료의 내용을 필수 내용 위주로 본문에 작성하고, 해당 문서는 별첨으로 할 것
	■ 신용정보 처리 업무 위탁사 이용 현황(수탁사명, 계약체결일, 이용목적 및 정보 제공 범위 등 포함), 외부 시설(IDC센터 등) 이용 현황 ■ 위탁계약시 관련 부속서류(예: 보안관리약정서, 보안서약서 등) ■ 수탁자 관리·감독 현황을 확인할 수 있는 자료(보안점검, 개인신용정보보호 교육 실시결과 등) ※ (참고사항) 신용정보 처리 업무를 제3자에게 위탁하는 경우 위탁 계약서, 개인신용정보보호 약정서 등에 표하단 별표의 항목이 포함되어야 함
3. 직무분리 기준을 수립할 것	■ 직무분리 기준(겸직 금지 직무 포함)이 포함된 내규 등 근거 문서 주요내용, 개인신용정보 접근권한 부여 기준 및 절차 등이 포함된 내규 주요내용 ■ 조직도(마이데이터 관련 부서 표기), 임직원 업무 분장표(마이데이터 업무 관련자를 기준으로 작성하고 담당 업무 등을 기재)
4. 안전한 비밀번호 작성 규칙을 마련할 것	■ 비밀번호 관리 관련 내규 주요 내용 ■ 비밀번호 생성 규칙 설정 화면(PC 등 단말기, 서버, 네트워크장비, 보안장비, 어플리케이션 등 종류별로 구분하여 각각 첨부하고 각 설정 규칙에 대한 설명)
5. 비상계획, 재해복구 훈련 실시 체계를 갖출 것	■ BCP/DRP가 포함된 내규 주요내용 ■ 업무연속성계획(BCP)/재해복구계획(DRP), 비상대응 조직 구성·운영현황 등 관련 자료 설명 ■ 비상계획, 재해복구훈련 실시 계획 및 훈련 실시 결과 품의문서 사본 및 주요내용(마이데이터 관련 시스템 포함 여부 표기 및 최근 실시한 훈련 결과 등을 포함)
6. 서버, 단말 등에 대한 접근 통제 방안을 마련할 것	■ 서버, 단말 등에 대한 접근통제 방안이 포함된 내규 등 근거문서 주요내용 ■ 서버, 단말 등에 대한 접근통제 상세 절차(서버/DB 및 단말기 접근통제 관련 시스템 및 솔루션 정보, 접근통제시스템 별 운영 화면 및 설명 포함) ■ 마이데이터 서비스 앱 설치 보안프로그램 목록 및 주요 기능 설명

점검항목(규정 <별표 2의 허가요건>)	물적설비 현황표 작성 참고자료* * 관련 내규, 품의문서 등 참고자료의 내용을 필수 내용 위주로 본문에 작성하고, 해당 문서는 별첨으로 할 것
7. 전산실, 자료보관실 등에 대한 출입통제 절차를 마련할 것	■ 보호구역별 출입통제 절차가 포함된 내규 등 근거 문서 주요 내용 ■ 사무실, 전산실 및 DR센터 등 보호구역(통제구역/제한구역 등) 지정 목록, 출입통제 장치 목록 ■ 전산실, 자료보관실 등 보호구역 별 출입 통제절차 상세 설명
8. 주요 데이터에 대한 접속기록 유지할 것	■ 시스템 접속기록 관리 관련 내규 등 근거 문서 주요내용 ■ 개인신용정보처리시스템 등 주요 시스템 종류별 접속로그 항목 및 로깅항목에 대한 설명 (대상 시스템, 로그시스템, 로그보존기간, 접속기록 정보 등 포함) ■ 시스템 종류별 접속기록 로깅 화면 및 해당 화면에 대한 설명
9. 정보처리시스템 및 정보 통신망을 해킹 등 전자적 침해행위로부터 방지하기 위한 대책을 마련할 것 (전자금융감독규정 제15조 제1항 제3호 및 제5호를 준용하고, 클라우드컴퓨팅 서비스 이용과 관련하여 같은 규정 제14조의2 제1항·제2항 · 제8항을 준용한다.)	■ 정보통신망/정보시스템 구성도(개념도) 및 설명 (망분리 대상 시스템, 망연계솔루션 등 망분리 관련 장비를 표기하고, 망분리 방식(논리적/물리적) 및 범위(업무망/인터넷망 등) 등을 포함) ■ PC 등 단말기 구성 방식 및 설명 (물리적 망분리 대상 단말기, 논리적 망분리 대상 단말기 등이 구분 가능하고, 사용 목적 등이 확인 가능하도록 작성) ■ 무선통신망 이용현황 및 비인가 무선망 보안대책 (WIPS 설치 위치 및 운영 현황 등)
10. 안전한 물리적 보안설비 (통신회선 이중화, CCTV 등)를 갖출 것	■ 물리적보안지침 등 관련 내규 주요내용, 보안설비 배치도 및 구성에 대한 설명 ■ 보호구역 별 전산실 보호설비 및 보호장치 목록 (CCTV, 통신회선 이중화, 화재감지기, 항온항습기 /UPS, 하론소화기 등) ※ 보호구역 별로 작성시 전산실, 제2전산센터, 원격소산지, 재해복구센터 등 전산설비가 설치된 장소는 모두 포함하여 각각 작성
11. 안전한 백업대책을 갖출 것	■ 백업관리지침 등 백업운영 관련 내규 주요 내용 ■ 백업 및 복구계획서, 백업관리대장, 자산반출·입대장 ■ 백업 및 소산목록 (백업 대상 시스템 및 데이터, 백업 주기, 백업방식

점검항목(규정 <별표 2의 허가요건>)	물적설비 현황표 작성 참고자료*
	* 관련 내규, 품의문서 등 참고자료의 내용을 필수 내용 위주로 본문에 작성하고, 해당 문서는 별첨으로 할 것 및 절차, 백업 장소 등 포함) ■ 최근 실시한 백업 및 복구 테스트 결과 문서 및 백업 실시 결과서에 대한 설명
12. 안전한 데이터 암호화 처리 방침 및 암호처리 시스템 구축 할 것	■ 데이터 암호처리 관련 시스템 목록 (시스템명, 제품명, 암호화 방식 및 알고리즘, 사용 목적 및 기능 등 설명 포함) ※ 예: DRM, DB암호화, VPN, E2E 등 ■ 암호처리시스템 별 관리자 정책 설정화면 및 설명 ■ 암호화관리지침, 암호키관리지침, 암호키관리대장 ■ 암호화 처리 결과 샘플(예: DB암호화 처리 화면 캡처)
13. 외부에서 정보처리시스템 접속 시 안전한 접속 및 인증수단(VPN 등)을 적용 할 것	■ 원격접속 관련 내규 주요내용 ■ 원격 접속계정 발급 절차 및 이용절차 (인증방법, 인증수단, 통신구간 암호화 등 포함) ■ 원격접속기록에 대한 모니터링 점검 결과(최근)

※ 업무 위탁 또는 신용정보 처리 업무 위탁시 위수탁계약서 등에 포함될 사항
(2. 보안체계의 2호 요건, 신용정보법 §17 등 관련)

1. 위탁 계약서 등에 포함될 주요 기재사항
1. (제3자에게 개인신용정보의 처리 업무를 위탁하는 경우) 「개인정보보호법」 §26①에 관한 사항
2. (수탁자에게 신용정보를 제공하는 경우) 신용정보의 분실,도난,유출,변조,훼손의 방지 및 안전한 신용정보의 처리에 관한 수탁자의 소속 임직원에게 대한 교육 실시
3. 「신용정보업감독규정」 §21 관련 「별표4」 신용정보제공계약에 포함될 신용정보 보안관리 대책' 중 '3.수집된 신용정보 처리 위탁에 따라 신용정보를 제공하는 경우'에 해당할 경우 아래 기재된 사항 1) 제공되는 신용정보의 범위 및 제공·이용 목적 2) 제공된 신용정보의 업무목적 외 사용 및 제3자 앞 제공 금지에 관한 사항 3) 제공된 신용정보의 이용자 제한 및 전담 관리자 지정에 관한 사항 4) 신용정보제공·이용자간 신용정보 송수신시 정보유출 방지에 관한 사항 5) 신용정보의 사용·보관 기간 및 동 기간 경과 후 신용정보의 폐기·반납에 관한 사항 6) 수탁자에 대한 관리·감독에 관한 사항 7) 신용정보주체의 신용정보 보호 및 비밀유지에 관한 사항 8) 신용정보 처리 재위탁의 제한에 관한 사항 9) 수탁자가 위탁받은 업무를 재위탁하는 경우 위탁자에 대한 보고에 관한 사항 10) 그 밖에 신용정보 보호를 위하여 필요한 사항 11) 1)~10)까지를 위반한 경우의 책임소재 및 제재에 관한 사항
4. 감독당국 또는 내외부 감사인의 조사·접근(허가 실시조사, 현장방문, 현장검사 등 포함) 수용 의무
5. 그 밖에 「금융회사의 정보처리 업무 위탁에 관한 규정」 등 업무 위탁 관련 규정에 따라 위탁 계약서에 반영해야할 사항

2. 제출 서류
1. 위탁계약서 사본
2. (클라우드컴퓨팅서비스 이용시) 정보보호위원회 심의·의결 결과(전자금융감독규정 제14조의2 관련) 1) 자체적으로 수립한 기준에 따른 이용대상 정보처리시스템의 중요도 평가 결과 2) 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 건전성 및 안전성 등 평가 결과 3) 자체 업무 위수탁 운영기준 4) 클라우드컴퓨팅서비스 이용과 관련한 업무 연속성 계획 및 안전성 확보조치의 수립·시행 내역

☐ **(심사방법)** IT 및 정보보호 관련 내규 및 절차 마련 여부, 본인 신용정보관리 업무 관련 전산시스템 구성 및 보안체계 구축 적정성 등을 서면심사를 통해 점검하고,

- 서면으로 제출한 서류가 실제 시스템 구성 및 보안체계와 부합하는지 여부를 실지조사에서 확인

3 사업계획의 타당성 요건

- (허가요건 및 점검항목) 사업계획의 수입·지출 전망이 타당하고 실현 가능성이 있어야 하며(시행령 제6조제3항제1호),
- 사업계획상의 조직구조 및 관리·운영체계가 사업계획의 추진에 적합하고 이해상충 및 불공정행위 등 건전한 영업에 지장을 주지 아니해야 함(시행령 제6조제3항제2호)

허가요건	점검항목
1. 수입·지출 전망의 타당성 (시행령 §6③ I)	■ 사업계획 및 서비스의 경쟁력 및 혁신성 - 서비스 이용의 편의성·다양성을 제공하는 등 정보주체의 편익을 증대시키고 신용정보산업 발전에 기여할 수 있는지 여부 - 서비스 제공 내용·방식·형태 등이 다른 마이데이터사업자의 서비스에 비해 차별성이 있는지 여부 - 겸영업무 영위를 전제로 사업계획을 수립할 경우, 해당 겸영업무의 영위에 법적·사실적 제약이 없는지 여부
	■ 영업개시 후 수입·지출 전망의 합리성 - 객관적인 자료를 근거로 시장 전망을 추정하고, 이를 기반으로 서비스 가입자 확보 등 영업 시나리오를 설정 - 영업 시나리오를 토대로 한 향후 2년간의 추정 재무상태표 및 손익계산서를 작성 추정 재무상태표 및 손익계산서 작성시 유의사항 ☑ 시설투자·인력총원·마케팅 등 초비비용을 합리적으로 반영 ☑ 손익 추정결과를 추정 재무제표에 일관성 있게 반영 ☑ 사업계획과 추정재무제표의 내용이 일치하고, 추정 영업손익·비용의 증감이 일관성을 유지 ☑ 법 제43조의3에 따른 손해배상 보장에 소요되는 비용 등 규제준수 비용을 반영

허가요건	점검항목
2. 조직구조 및 관리·운용체계의 사업계획 추진 적합성 (시행령 §6③Ⅱ)	■ 신용정보의 수집·활용·제공 계획의 적정성 - 신용정보 확보 방안 및 영업과의 연계계획이 구체적이고 실현 가능한지 여부 - 법령이 정한 절차와 방식(법 §22의9 ③,④)에 따라 신용정보의 수집 및 통합을 수행할 수 있는 관리·운용체계*를 갖추었는지 여부 * 데이터 API 구축('21.8월) 이전 신청자는 해당 업무체계에 대한 구축계획을 작성 ■ 정보주체가 접근할 수 있는 고유한 서비스 채널 운영 여부(홈페이지, 모바일 어플리케이션 등)
3. 조직구조 및 관리·운용체계의 건전경영 수행 적합성 (시행령 §6③Ⅱ)	■ 영업내용 및 방법이 관련법령 및 건전한 금융거래질서에 부합하는지 여부 (예) 영업내용 및 방법이 법 §22의9①에 따른 행위규칙 준수에 적합한지 여부 등 ■ 임직원의 법규 준수, 위험관리 및 위법행위 예방을 위한 적절한 내부통제체계의 구축 여부* (예) 감사 또는 준법감시인 등 준법 전담조직, 내부통제기준 등 ■ 적절한 신용정보 보호체계 구축 여부 - 신용정보보호·관리인 지정 등 신용정보의 안전한 보호를 위한 적절한 물리적·기술적·관리적 보호대책을 수립하였는지 여부 - 사용자 100만명 이상의 대형 사업자의 경우 금융보안원의 보안 관제 가입 또는 가입예정 여부(사용자 100만명 이상 확보시 1년 내 가입) - 정보보호 부문 인력 및 예산 운영에 대한 구체적인 계획 마련 여부 ■ 금융소비자를 위한 충분한 보호체계 구축 여부 - 금융소비자와의 이해상충 발생 방지 체계 마련 여부(금융소비자의 이익에 부합하는 금융상품 추천·권유 알고리즘 운영 및 점검에 관한 사항 포함) - 본업 및 겸영업무 등을 영위하는 과정에서 발생하는 금융소비자 민원 등에 대한 적절한 접수·대응 체계 구비 여부 - 신용정보 유출 등 사고 발생시 적절한 대응체계 구비 여부 (예) 피해현황 파악, 감독당국 보고, 피해 확산 방지조치 등

□ (심사방법) 사업계획서, 예상 수지계산서 등을 통해 위험관리, 내부통제절차를 구축하였는지 여부 등을 심사

4 대주주 적격성 요건

□ (심사대상) 신청인의 대주주(최대주주 및 주요주주)

① 최대주주(법 제2조제18호가목)

- 법인의 의결권 있는 발행주식(출자지분을 포함) 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자(이하 “특수관계인”)가
 - 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인

② 주요주주(법 제2조제18호나목)

- 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 법인의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함)을 소유한 자
- 임원(이사, 감사, 집행임원) 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대해 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령으로 정하는 자
 - 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주

□ (심사요건) 심사대상이 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추어야 함

- 심사대상의 법적 실체(금융기관, 내국법인, 내국인, 외국법인, 기관 전용 사모집합투자기구(PEF) 또는 투자목적회사(SPC)인 경우)에 따라 각각의 심사요건을 규정

* 세부 심사요건은 시행령 <별표1의2> 및 신용정보업 감독규정 확인

- **(심사방법)** 허가 신청시 제출서류 및 확인서, 국내외 소관 기관*에 대한 사실 조회 등을 통해 확인

* 검찰청, 경찰청, 한국신용정보원, 예금보험공사 등 국내 기관과 해외 본국 감독기관 등

5 임원자격 요건

- **(심사요건)** 임원*이 지배구조법 제5조 제1항에서 정하는 결격 사유에 해당하지 아니하여야 함

* 이사, 감사, 집행임원(법 제2조 제18호 나목)

결격사유

- ① 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
- ② 파산선고를 받은 자로서 복권(復權)되지 아니한 사람
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다)집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ⑤ 지배구조법 또는 금융관계법령(지배구조법 제2조제7호 및 시행령 제5조에 따른 금융관련법령)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다)집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
- ⑥ 금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치를 받거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람. 다만, 그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람(해당 조치의 원인이 되는 사유가 발생한 당시의 임직원)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 한정한다.
 1. 감사 또는 감사위원
 2. 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 행정처분 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외)
 3. 적기시정조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외)
 4. 각 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당

결격사유

하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함)
 5. 제2호부터 제4호까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람

- ⑦ 지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각호의 기간이 지나지 아니한 사람
1. 임원(업무집행책임자 제외)
 - 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함한다): 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일을 말한다)부터 5년
 - 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함한다) 또는 업무집행정지: 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말한다) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년
 - 다. 문책경고: 문책경고일부터 3년
 2. 직원(업무집행책임자 포함)
 - 가. 면직요구: 면직요구일부터 5년
 - 나. 정직요구: 정직요구일부터 4년
 - 다. 감봉요구: 감봉요구일부터 3년
 3. 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 제1호 또는 제2호의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 제1호 또는 제2호에서 정하는 기간
 4. 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1호부터 제3호까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 제1호부터 제3호까지에서 정하는 기간

☐ **(심사방법)** 임원 및 임원 예정자의 결격 여부를 사업계획서, 경력증명서, 사실조회 등을 통해 확인

6 전문성 요건

☐ **(심사요건)** 신용정보 활용·보호 및 금융업에 대한 전문성을 평가

☐ **(심사기준)** 신용조회업·본인신용정보관리업, 금융업 및 이와 유사한 업무를 영위한 경험이 있거나,

- 관련 전문인력 고용 등을 통해 신용정보 산업 및 금융 분야에 대한 이해도가 소명되는지 여부를 심사

IV. 허가신청서 작성 요령

1 허가신청서 양식

신용정보업, 본인신용정보관리업 및 채권추심업 (예비허가, 허가) 신청서				처리기간 : 90일 (예비허가를 받은 경우: 30일)
신청인	성명(대표자)		주민등록번호	
	상호 또는 명칭	(전화번호)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금 또는 기본재산	
법인의 목적				
허가받고자 하는 업무				
「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제4조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 0000년 00월 00일 신청인 _____ 서명 또는 인 금융위원장 귀하				
※구비서류				수수료
				없음
1. 정관 및 법인등기부 등본 2. 재무제표 3. 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 4. 그 밖에 별표 1의2의 해당 서류 및 이와 관련한 부속서류				
대표자 및 임원에 관한 사항				
인력에 관한 사항				
물적 시설에 관한 사항	정보처리·정보통신설비 / 전산설비 및 자료관리체계			
	그밖의 시설			

2 허가신청서 항목별 작성요령

- ☐ 성명(대표자) : 신청인 회사의 대표자
- ☐ 상호 또는 명칭 : 신청인 회사의 명칭
- ☐ 본점 및 영업소의 소재지 : 신청인 회사의 소재지를 기재
- ☐ 법인의 목적 : 정관상 법인의 목적 등 기재
- ☐ 업무의 종류 : 고유업무 및 부수업무를 기재*
 - * (기재례) 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무
- ☐ 대표자 및 임원에 관한 사항 : 성명, 주민등록번호, 직위 등
- ☐ 인력에 관한 사항 : 본인신용정보관리업 관련 채용 직원 수
- ☐ 정보처리·정보통신설비 / 전산설비 및 자료관리 체계
: 본인신용정보관리업 수행을 위해 도입한 전산 시스템에 대한 설명, 회사의 전산 체계 등을 기재*

* 예비허가 신청시에는 설비 등의 구축 계획을 기재해도 무방하나, 본허가 전까지는 실제로 구축한 물적 설비 현황을 기재

[설립예정 회사]

- (신청인) 발기인(전원 또는 대표) 또는 법률대리인이 회사를 대리하여 신청
- (상호, 본점 소재지) 상호는 가칭으로 기재, 본점 소재지 등은 향후 임대차 계약 체결 예정 장소 등을 기재
- (정관) 향후 법인 설립시 사용할 정관(案)을 제출

3 허가신청서 첨부서류 및 작성요령

◆ 감독규정 별표 1의2에 열거된 첨부서류 중 주요 서류에 대한 작성 요령 및 예시임

□ 사업계획서

- 허가신청의 개요, 물적설비 현황, 사업계획, 심사대상 대주주 현황 등 허가 심사 요건 전반을 일목요연하게 드러낼 수 있도록 작성
- 사업계획의 타당성 요건 심사를 위한 사업계획서 및 예상 수지계산서는 필요시 별도 자료로 작성하고, 사업계획서 본문에는 요약 내용을 기술

☞ 상세한 사업계획서 작성 예시는 <참고 1> 자료 참조

□ 자본금 납입에 관한 서류

- 자본금 납입증빙 : 주금납입증명서, 주금납입통장 사본, 주식납입금 보관증명서 등 납입은행이 발급한 증명서 등

□ 임직원에 관한 서류*

* 회사 설립 전인 경우 : 임원선임 예정자와의 협의를 거쳐 예정자의 관련 서류를 제출하되, 예비허가시 임원으로 선임되는 것에 동의한다는 확인서를 받아 함께 제출

- 임원의 이력서 : 사실조회를 위해 주민등록번호가 포함된 이력서를 제출
- 직원의 상시고용을 확인하는 서류 : 성명, 직위, 부서명 등 기재 후 직원의 상시고용 여부에 대해 확인

- 임직원이 법 제22조의8 및 지배구조법 제5조 제1항 각호에 해당되지 않음을 입증하는 서류(필요시 확인서 제출로 대체)

- 결격사유조회 회보서 : 등록기준지 시·군·구청 등에 법인 명의 공문발송을 통해 발급받아 제출

☞ 확인서 : <참고2> 확인서 서식 참조

□ 내부관리규정에 관한 서류

- 다음 각 호의 내용이 포함된 내부관리규정

1. 규정 제23조의3 제2항의 이해상충 방지를 위한 내부관리규정
2. 규정 <별표3>의 기술적·물리적·관리적 보안대책
3. 신용정보의 열람 및 정정청구, 전송요구권의 행사 및 행사 철회 등 정보주체의 권리행사에 관한 업무 처리절차
4. 1호 내지 3호의 내부관리규정 외에 법 제22조의9의 행위 규칙 준수를 위한 내부관리규정
5. 신용정보관리·보호인의 지정 및 수행하는 업무
6. 신용정보처리 위탁의 기준
7. 그 밖에 법, 영, 규칙, 및 이 규정에서 정한 사항의 세부적인 절차

- 기타 회계처리·감사·조직관리 등 내부통제에 관한 규정 현황 및 규정 제출

※ 구비서류 관련 공통사항

- ◆ 제출하는 서류가 사본인 경우 "원본대조필" 하여야 하며, 필수적으로 포함되어야 하는 서류 및 내용이 누락되어서는 안됨

□ 허가 신청시 제출서류 목록(감독규정 별표 1의2)

예비허가	(본)허가
- 본인신용정보관리업 예비허가신청서 - 정관(안) - 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 - 발기인 총회의사록(이사회이사록) 사본 - 출자자(또는 주주) 구성 및 자금조달 계획 - 출자자의 인감증명서가 첨부된 출자확약서 (출자비율 5%미만인 개인출자자는 제외) - 출자자의 출자자금 조달계획서 - 출자자가 금융회사인 경우는 당해 금융회사 인허가권자의 인허가서 사본 또는 등록증 사본, 법인등기부등본, 사업자등록증 사본, 최근사업연도의 감사보고서 및 당해 금융회사의 일반현황 - 출자자가(당해 법인이 금융회사가 아닌 출자자 중 최다 출자자에 한함)가 일반법인인 경우 법인등기부등본, 사업자 등록증 사본, 최근 사업연도의 재무제표 * 신청인이 이미 설립된 법인인 경우에는 상기 첨부 서류에 준하는 서류로 대체 가능 - 합작계약서(합작법인인 경우) - 대주주가 대주주 요건을 충족함을 확인하는 서류 - 인력 및 물적시설(채용, 구매 등이 예정된 인력·물적시설 포함)의 현황을 확인할 수 있는 서류 - 허가 신청한 업무의 전문성을 갖추 수 있음을 확인할 수 있는 자료 - 임원(예정자 포함)이력서	- 본인신용정보관리업 허가신청서 - 정관 및 법인등기부 등본 - 재무제표 - 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 - 자본금 또는 기본재산의 지분을 기재한 서류 - 발기인 총회의사록(이사회이사록) 사본 - 출자자(또는 주주) 관계 확인서류 - 자본금 납입증명 서류 - 외국인출자자인 경우 외국인의 출자가 「외국환거래법」 등에 저촉되지 않음을 확인하는 서류 - 합작계약서(합작법인인 경우) - 대주주가 대주주 요건을 충족함을 확인하는 서류 - 물적시설을 갖추었음을 확인하는 서류 - 허가 신청한 업무의 전문성을 갖추었음을 확인하는 자료 - 임직원에 관한 서류 - 임원의 이력서 - 직원의 상시고용을 확인하는 서류 - 법 제22조의8에 저촉되지 않음을 확인하는 서류 (필요시 이를 확인하는 각서 제출로 대체 가능) - 제22조의9제2항에 따른 내부관리규정 - 회계처리·감사·조직관리 등 내부통제에 관한 규정 - 예비허가내용 및 조건의 이행을 증명하는 서류

※ 사전협의시 심사에 필요한 자료 및 양식 안내

참고1

허가신청서 작성례

본인신용정보관리업(예비허가, 허가) 신청서				처리기간 : 90일 (예비허가를 받은 경우: 30일)	
신청인	성명(대표자)	김본인	주민등록번호	700101-1234567	
	상호 또는 명칭	주식회사 본인신용정보관리 (전화번호) 02-4444-5555			
	본점 및 영업소의 소재지	서울 영등포구 여의대로 38	자본금 또는 기본재산	10억원	
법인의 목적	다음의 사업을 영위함을 목적으로 함 1. 개인신용분석 및 평가 용역제공 업무 2. 전산시설을 이용한 정보처리 및 용역제공 업무 등				
허가받고자 하는 업무	본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무				
「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제4조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 2020년 8월 5일 신청인 주식회사 본인신용정보관리(인)					
금융위원장 귀하				수수료	
※구비서류				없음	
1. 정관 및 법인등기부 등본					
2. 재무제표					
3. 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서					
4. 그 밖에 별표 1의2의 해당 서류 및 이와 관련한 부속서류					
대표자 및 임원에 관한 사항			대표이사 김본인(700101-1234567) 감사 이신용(700101-1234568) 이사 박관리(700101-1234569) 외 3명		
인력에 관한 사항			본인신용정보관리업 담당직원 20명 (예비허가 취득 후 채용예정)		
물적 시설에 관한 사항	정보처리·정보통신설비 / 전산설비 및 자료관리체계		서버시스템, 백업 및 복구시스템, 통신 시스템 등(상세 목록은 별첨)		
	그밖의 시설		침입차단시스템 등 보안체계 (상세 목록은 별첨)		
			사무실 1개소, 기타 집기		

1. 신청 개요

회사명칭	◆ 국문 : ◆ 영문 :		
소재지			
현재 영위중인 업무	◆ ◆ ◆		
허가받고자 하는 업무	◆ ◆ ◆		
허가신청 목적	◆ ◆ ◆		
자본금	◆		
임원구성	직위	성명	주요이력
최대주주			
주주구성 ¹⁾	주주명	지분율	구분 ²⁾

주1) 대주주요건 심사대상 및 5% 이상은 별도 구분하여 표시하고 나머지는 통합하여 기타로 표시

2) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사'로 구분

3) 칸이 부족하거나 남는 경우 삽입 또는 삭제하여 적절하게 조정

2. 자본금 현황

□ 자본금(202×.××.××. 신청일 현재) : 억원

○ 납입자금의 조성 방법

3. 물적 설비 현황

* 허가 심사 세부 요건 별(시스템 구성 3개, 보안체계 13개)로 작성하되, 시스템 구성 및 보안체계를 적절히 갖추었음을 확인할 수 있는 근거 내규 및 문서의 핵심내용을 본문에 기재하고, 관련 증빙 자료(구성도, 시스템 화면, 문서사본 등)는 편집하여 첨부

※ 내용이 많을 경우 추가 페이지 작성 가능

구성	> 시스템 구성																																																								
세부 요건	1. 시스템 구성에 다음 항목을 포함할 것 가. DB서버, 통신서버, 웹서버, 보안서버 등 서버 시스템 나. 저장장치, 단말기 등 기타 주변장치 다. 해당업무 영위를 위한 각종 S/W 프로그램																																																								
관련 내규	☐ 관련 내부규정 및 지침명 - 관련 조항 및 주요 내용																																																								
현 황	<시스템의 종류 및 기능, 전체 시스템 구성 현황을 파악할 수 있도록 구성도 사진 및 자산 목록표 등을 첨부하여 현황을 상세 기재하고, 관련 근거 문서(내규 전문, 품의문서 사본 등)는 별첨으로 첨부> ☐ 시스템 구성도(개념도) <시스템 구성도(개념도)> ○ DB서버, 통신서버, 웹서버 등 서버 시스템 구성에 대한 상세 설명 작성 ☐ 시스템 자산 목록(예) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>종류</th><th>자산명</th><th>CPU</th><th>메모리</th><th>설치OS</th><th>용도</th><th>설치 장소</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB서버</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AP서버</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> ☐ 저장장치, 단말기 등 기타 주변장치 목록(예) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>종류</th><th>자산명</th><th>CPU</th><th>메모리</th><th>설치OS</th><th>용도</th><th>설치 장소</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>저장장치</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>PC</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>단말기</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	종류	자산명	CPU	메모리	설치OS	용도	설치 장소	DB서버							AP서버														종류	자산명	CPU	메모리	설치OS	용도	설치 장소	저장장치							PC							단말기						
종류	자산명	CPU	메모리	설치OS	용도	설치 장소																																																			
DB서버																																																									
AP서버																																																									
종류	자산명	CPU	메모리	설치OS	용도	설치 장소																																																			
저장장치																																																									
PC																																																									
단말기																																																									

구성	> 보안체계																								
세부 요건	1. 침입차단시스템, 침입탐지시스템, 이동식저장장치 통제 프로그램, 바이러스 및 스파이웨어 탐지 및 백신프로그램을 갖출 것																								
관련 내규	☐ 관련 내부규정 및 지침명 - 관련 조항 및 내용																								
현 황	<시스템의 종류 및 기능, 전체 시스템 구성 현황을 파악할 수 있도록 구성도 사진 및 자산 목록표 등을 첨부하여 현황을 상세 기재하고, 관련 근거 문서(내규 전문, 품의문서 사본 등)는 별첨으로 첨부> ☐ 정보보호시스템 및 보안솔루션 자산 목록(예) <table border="1"> <thead> <tr> <th>자산명</th><th>CPU</th><th>메모리</th><th>설치OS</th><th>용도</th><th>설치 장소</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> ☐ 정보보호시스템 구성도(개념도) <정보보호시스템 구성도(개념도)> ○ 정보보호시스템 및 보안솔루션 구성에 대한 상세 설명 작성 - (침입차단시스템) 침입차단시스템의 설치 구간 별 주요 기능 및 역할, 방화벽 정책 변경 절차 및 방화벽 미사용 정책 점검 등 운영·관리현황 - (침입탐지시스템) 침입탐지시스템의 설치 구간 별 주요 기능 및 역할, 탐지패턴 업데이트 주기 및 방법 등 운영·관리현황 - (이동식저장장치 통제 프로그램) 이동식 저장장치 별 설정 정책 설명, 프로그램 운영현황(차단 정책 변경 절차 등) <이동식저장장치 통제 프로그램 관리자 정책 설정화면> - (백신프로그램) 백신관리서버 정책 설정 화면 및 상세 설명	자산명	CPU	메모리	설치OS	용도	설치 장소																		
자산명	CPU	메모리	설치OS	용도	설치 장소																				

4. 사업계획 타당성

(1) 수입·지출 전망의 타당성	관련 내용
① 당사 서비스의 경쟁력 및 혁신성	■ 서비스의 차별성과 비교 우위성 - 겸영업무 영위 예정인 경우 겸업에 필요한 등록 및 허가 취득계획을 포함 ■ 당해 서비스가 소비자 편익 및 데이터산업 발전에 기여하는 점 (별도 자료가 있는 경우 해당 자료의 관련 내용 페이지를 부기, 이하 항목에서 동일)
② 영업 개시 이후 수지전망	■ 시장상황에 대한 가정을 합리적 근거와 함께 제시 ■ 제시한 시장상황 하에서의 영업 시나리오에 따라 손익을 추정 ■ 손익 추정의 객관적 근거를 제시하고 추정 재무제표에 손익 추정결과를 일관되게 반영
(2) 조직구조 및 관리·운용체계의 사업 계획 추진 적합성	관련 내용
① 신용정보 수집·활용·제공 계획	■ 신용정보 확보 및 영업과의 연계계획의 핵심적 내용을 서술 ■ 신용정보 수집·활용·제공의 구체적 방법을 포함한 업무 흐름을 서술
② 서비스 채널 운영 계획	■ 홈페이지, 모바일 어플리케이션 등 서비스 채널 운영 계획 ■ 메뉴 구성 및 UI, 가입 및 탈퇴 방법 등

(3) 조직구조 및 관리·운용체계의 건전 경영 수행 적합성	관련 내용
① 영업내용 및 방법	■ 핵심적 내용을 서술하고, 법령 및 건전한 금융거래질서에 부합하는지 여부를 서술
② 내부통제체계	■ 내부통제 조직 및 관련 내규 등의 핵심적 내용을 서술
③ 신용정보 보호체계	■ 신용정보 보호를 위한 조직 구성 및 인력 운영계획, 물리적·기술적·관리적 보호대책 등의 핵심적 내용을 서술
④ 금융소비자보호 체계	■ 금융소비자와의 이해상충 발생 방지 체계 및 민원처리 프로세스 등 소비자보호 체계의 핵심적 내용을 서술

5. 심사대상 대주주 현황

대주주 현황	주주명	구분 ¹⁾	의결권 있는 주식수	비율(%)
최대주주				
최대주주의 특수관계인인 주주				
예) 배우자, 자녀 등				
<최대주주가 법인인 경우>				
최대주주의 최대주주				
사실상 지배자				
최대주주의 대표자				
주요주주				

주 1) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사', '외국인' 등으로 구분

※ 필요시 대주주 등 신청인의 지배관계를 나타내는 도표 첨부

6. 임원 현황

구 분		임원1	임원2	임원3	임원4	
성명						
생년						
직위						
등기여부						
담당업무						
학력						
주요 경력						
상근 여부 ¹⁾						
타회사 겸직 여부 ²⁾						
주주와의 관계	주주명					
	관계 ³⁾					
결격여부 자체점검 결과 ⁴⁾						

주1) 상근, 비상근, 사외이사 등으로 구분하여 기재

주2) 겸직회사명 및 직위를 기재(겸직하지 않을 경우 '해당 없음' 기재)

주3) 대주주적격 심사 대상 대주주와 시행령 제2조 제25항에 따른 특수관계에 있는지 여부
(특수관계가 있는 경우 '본인', '특수관계자', '기타'로 구분하여 기재)

주4) 지배구조법 제5조의 결격사유 해당여부에 대한 자체점검 결과 적정 여부

7. 허가 신청 업무에 대한 전문성

신용정보 활용·보호 및 금융업에 대한 전문성	관련 내용
① 인력 보유 현황	■ 적합한 경력과 지식을 갖춘 인력 보유 등 핵심적 내용을 서술
② 관련 업무 영위실적	■ 인허가 신청 전 신청인이 영위한 사업 등을 통해 축적한 전문성 등에 관한 핵심적 내용을 서술

가. 임원 확인서

임원 확인서

결격사유내용	확 인
미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인	
파산선고를 받은 자로서 복권(復權)되지 아니한 사람	
금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다)집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	
금고 이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람	
지배구조법 또는 금융관계법령(지배구조법 제2조제7호 및 시행령 제5조에 따른 금융관련법령)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다)집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	
금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치를 받거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람. 다만, 그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람(해당 조치의 원인이 되는 사유가 발생한 당시의 임직원)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 한정한다.	
1. 감사 또는 감사위원 2. 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 행정처분 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외) 3. 적기시정조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외) 4. 각 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함) 5. 제2호부터 제4호까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람	

지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각 호의 기간이 지나지 아니한 사람 1. 임원(업무집행책임자 제외) 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함한다): 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일을 말한다)부터 5년 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함한다) 또는 업무집행정지: 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말한다) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년 다. 문책경고: 문책경고일부터 3년 2. 직원(업무집행책임자 포함) 가. 면직요구: 면직요구일부터 5년 나. 정직요구: 정직요구일부터 4년 다. 감봉요구: 감봉요구일부터 3년 3. 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 제1호 또는 제2호의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 제1호 또는 제2호에서 정하는 기간 4. 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1호부터 제3호까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 제1호부터 제3호까지에서 정하는 기간	
--	--

본인은 상기 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항각호의 임원 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

나. 대주주 확인서

(1) 금융기관

대주주 확인서

결격사유내용	확인
재무상태가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치 기준을 상회할 것(기준이 없는 경우 당해 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것)	
금융기관이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 시행령 제26조제7항제2호다목에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 200 이하일 것. 부채비율은 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출(최근 사업연도말 이후 승인 신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달 자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

당 사는 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

○○○○ 대표이사 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(2) 기금

대주주 확인서

결격사유내용	확인
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

당 기금은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

○○○○ 기관장 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(3) 금융기관·기금 이외의 내국법인

대주주 확인서

결격사유내용	확인
최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
건전한 신용질서나 금융거래질서를 침해하는 경우로서 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 경우에 해당하지 않을 것	
금융기관이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 시행령 제26조제7항제2호다목에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 200 이하일 것. 부채비율은 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출(최근 사업연도말 이후 승인 신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세법 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 해당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

당 법인은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

○○○○ 기관장 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(4) 내국인으로서 개인

대주주 확인서

결격사유내용	확인
지배구조법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실이 없을 것	
최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보 집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실이 없을 것	
최대주주가 되고자 하는 경우 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

본인은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(5) 외국 법인

대주주 확인서

결격사유내용	확인
국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것	
최근 3년간 금융업의 영위와 관련하여 외국 법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 상당하는 행정처분(외국 법인이 속한 국가의 감독기관이 제재 목적으로 해당 외국 법인에 부과한 활동·기능·영업에 대한 제한명령이나 등록의 취소·정지, 감독기관의 전체적인 제재수준, 위법행위의 내용 등을 감안할 때 행정처분으로 볼 수 있는 민사제재금 등을 포함한다)을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

본인은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

◆ 인허가 사례

6-(2) 본인신용정보관리업 허가

신 청 회 사	OOOO	신 청 일	2024.10.29.
처 리 부 서	디지털혁신국 디지털혁신감독팀	완 료 일	2024.12.22.
신 청 내 용	☐ 전자상거래, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업을 등록한 바 있는 OOOO는 본인신용정보관리업을 영위하기 위해 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조에 의거 본인신용정보관리업 허가를 신청		
심 사 내 용	☐ 금융감독원은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 등 법령에서 정하고 있는 본인신용정보관리업 허가 요건 충족 여부를 심사하여 금융위에 심사의견을 송부 ○ 본인신용정보관리업 허가신청 전 협의단계에서 신청자와 면담 및 이메일을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내 ○ 본인신용정보관리업 허가신청 전 사전검토 단계에서 다음 사항 보완 요청 - 대주주 목록 제공시 신용정보업감독규정 §7, §11③를 참고하여 제출 - 제출서류 중 개인정보보호 관리규정, 금융소비자보호규정, 내부통제규정, 민원처리지침, 정보보안관리규정, 개인정보 침해사고 대응절차, 정보보호업무 연속성 관리지침, 수탁사 개인정보 점검 체크리스트 등 확인 후 보완 제출 ○ 본인신용정보관리업 허가 요건 심사 및 첨부서류 확인 - (사업계획 및 물적요건) 외부평가위원회 개최 - (자본금요건) 주식납입금 보관증명서 및 등기부등본 등 확인 - (재무건전성 요건) 재무제표 등 확인 - (물적 시설 요건) 실지조사를 통해 확인 - (대주주요건) 조세범처벌법, 지배구조법 등 관계 법률 위반으로 인한 처벌사실등을 대외기관에 사실조회를 통해 확인		

V. 관련 법규

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률

§4, §6

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령

§6, §7, 별표1의2

신용정보업감독규정

§7, 별표1의2, 별표2, 별표2의2

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

6. 전자금융, 신용정보, 신용평가

(3) 신용정보업·채권추심업 허가

I. 신용정보업 및 채권추심업 허가 체계

1 개요

- '20.2.4. 개정된 신용정보법(법률 제16957호, '20.8.5. 시행)은 개정 전 신용정보법(법률 제16188호)상 '신용조회업'을 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업 등 6개 단위로 세분하고,
- 신용조회업과 신용조사업업을 합쳐 신용정보업으로 분류하면서, 채권추심업은 별도 업무로 규정

신용정보업 및 채권추심업 허가 체계

대분류	중분류	세분류	근거조항(법)
1. 신용정보업	①개인신용평가업	(a)개인신용평가업	§2 (8)
		(b)전문개인신용평가업	§5 ①
	②개인사업자신용평가업		§2 (8의2)
	③기업신용조회업	(a)기업정보조회업	§2 (8의3) 가
		(b)기업신용등급제공업	§2 (8의3) 나
		(c)기술신용평가업	§2 (8의3) 다
	④신용조사업		§2 (9)
2. 채권추심업			§2 (10)

2 신용정보업

- 신용정보법상 신용정보업은 ❶개인신용평가업, ❷개인사업자신용평가업, ❸기업신용조회업, ❹신용조사업으로 분류

- ① (개인신용평가업) 수집하는 정보의 종류에 따라 ^(a)개인신용평가업과 ^(b)전문개인신용평가업으로 세분

(a)개인신용평가업 : 개인의 신용을 판단하는데 필요한 정보를 수집하고 개인의 신용상태를 평가하여 그 결과를 제3자에 제공하는 영업(법 §2(8))

(b)전문개인신용평가업 : 개인신용평가업 중 대통령령으로 정하는 금융거래정보 및 종합신용집중기관에서 처리하는 정보를 제외한 정보만 처리하는 영업(법 §5①)

② **(개인사업자신용평가업)** 개인사업자의 신용을 판단하는데 필요한 정보를 수집하고 신용상태를 평가하여 그 결과를 제3자에게 제공하는 영업(법 제2조 제8호의2)

③ **(기업신용조회업)** 생성·제공 정보의 종류에 따라 ^(a)기업정보 조회업, ^(b)기업신용등급제공업, ^(c)기술신용평가업으로 세분

(a)기업정보조회업 : 기업 및 법인인 신용정보주체의 거래내용, 신용거래능력 등을 나타내기 위하여 신용정보를 수집하고 통합·분석 또는 가공하여 제공하는 영업(법 §2 (8의3) 가)

(b)기업신용등급제공업 : 기업 및 법인인 신용정보주체의 신용상태를 평가하여 기업신용등급을 생성하고, 해당 신용정보주체 및 그 거래상대방 등 이해관계자에게 제공하는 영업(법 §2 (8의3) 나)

(c)기술신용평가업 : 기업 및 법인인 신용정보주체의 신용상태 및 기술에 관한 가치를 평가하여 기술신용정보를 생성한 다음 해당 신용정보주체 및 그 거래 상대방 등 이해관계자에게 제공하는 영업(법 §2 (8의3) 다)

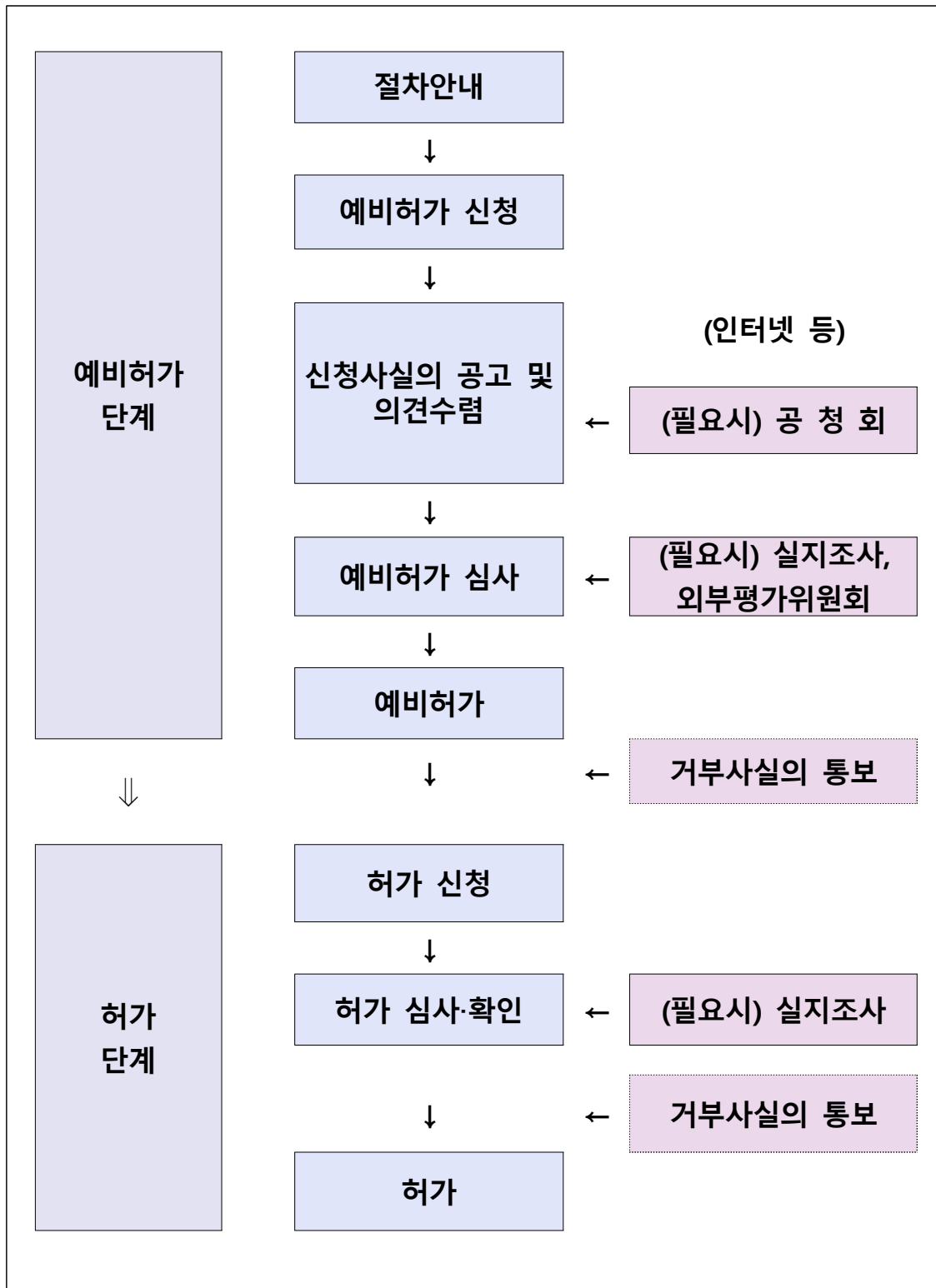
④ **(신용조사업)** 제3자의 의뢰를 받아 신용정보를 조사하고, 그 신용정보를 의뢰인에게 제공하는 영업(법 제2조 제9호)

3 채권추심업

□ 채권자의 위임을 받아 채무자에 대한 재산조사, 변제의 촉구, 채무자의 변제금 수령을 통해 채권자를 대신하여 추심채권을 행사하는 영업(법 §2 (10))

Ⅱ. 허가 절차

< 허가절차 흐름도 >



1 개 요

- 신용정보업 및 채권추심업 영위 허가는 예비 허가와 본 허가로 구분
 - 합병 또는 영업의 양수도 등 구조조정, 고객보호 등을 위하여 신속히 처리할 필요가 있거나 예비허가 신청시 허가 요건을 갖추었다고 판단되는 경우에는 예비허가 절차를 생략할 수 있음

2 예비허가

- 예비허가의 심사기간은 2개월이며, 아래의 절차에 따라 진행됨

① 예비허가의 신청

- 예비허가를 신청하고자 하는 자는 예비허가 신청서를 금융위에 접수(감독규정 <별표1의2>의 구비서류 첨부)

② 신청사실의 공고 및 의견 수렴

- 금융위는 예비허가의 신청이 있는 경우 이해관계인의 의견 수렴을 위하여 신청일자, 신청인, 신청취지 및 내용, 의견 제시방법 및 기간 등을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 공고
- 금융위는 필요하다고 판단되는 경우 신청사실의 공고와는 별도로 신청에 대한 이해관계인의 의견을 요청할 수 있음
- 금융위는 위 내용에 의하여 접수된 의견 중 신청인에게 불리하다고 판단되는 의견에 대하여는 신청인에게 이를 통보하고 기한을 정하여 소명토록 할 수 있음

- 금융위는 금융시장에 중대한 영향을 미칠 우려가 있는 등 필요하다고 판단되는 경우 공청회를 개최할 수 있음

③ 예비허가 신청내용의 심사

- 금융감독원장은 신청내용의 진위여부를 확인하고 이해관계인, 일반인 및 관계기관 등으로부터 제시된 의견을 감안하여 신청내용이 허가 심사기준에 부합하는지를 심사
- 금융감독원장은 사업계획의 타당성 등에 대한 심사를 위해 외부 전문가로 구성된 평가위원회의 의견을 청취할 수 있음
- 금융감독원장은 신청내용의 확인을 위해 이해관계인, 발기인 및 경영진과의 면담 및 실지조사 등을 실시할 수 있음

④ 예비허가 결정 및 통지

- 금융위는 신청인의 예비허가 신청에 대하여 심사기준에 따라 예비허가 여부를 결정
- 예비허가에는 조건을 붙일 수 있으며, 예비허가를 거부하는 경우에는 서면으로 통보함
- 예비허가는 허가 사항에 대한 사전심사 및 확실한 실행을 위하여 허가 이전에 예비적으로 행하여지는 허가권자의 의사표시이며, 허가의 효력을 가지지 아니함

3

본 허가

- 신용정보업 본 허가의 심사기간은 3개월(예비허가를 거친 경우 1개월)이며, 아래의 절차에 따라 진행됨

① 허가 신청서의 접수

- 신청인은 예비허가의 내용 및 조건을 이행한 이후 허가신청서를 금융위에 접수(감독규정 <별표1의2>의 구비서류 첨부)

② 허가

- 금융위는 신청인의 허가 신청에 대하여 관련법규 등에서 정하는 심사기준에 따라 허가 여부를 결정, 통지하며 허가를 거부하기로 결정한 때에는 그 사실 및 거부사유를 신청인에게 서면으로 통보함
- 금융감독원장은 허가 요건 충족여부를 심사하며, 예비허가의 내용 및 조건의 이행여부를 확인하기 위한 실지조사를 실시할 수 있음
- 금융위는 예비허가 또는 허가 심사시 필요한 보완서류 또는 추가자료의 제출을 기한을 정하여 신청인에게 요청할 수 있음
- 금융위는 예비허가 또는 허가시 부과한 조건이 있는 경우 그 이행상황을 확인함
- 허가를 받은 자가 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 허가받은 영업을 하지 아니한 경우 허가가 취소될 수 있음 (법 제14조제1항제10호)

Ⅲ. 허가요건 및 심사기준

1 허가요건 구성

요건	개요	근거법규		
		법 ¹⁾	시행령 ²⁾	규정 ³⁾
신청주체 요건	-금융회사 50%출자 등	§5	§5	
자본금 요건	-업종별 최소자본금 충족 • 개인신용평가업 • 개인사업자신용평가업 • 기업신용조회업 • 신용조사업·채권추심업	§6② 1호 §6① 1호의2 §6① 1호의3 §6② 2호	§7	
인적· 물적 요건	-전문인력의 구비 -정보처리·정보통신설비, 보안체계 등	§6① 1호	§6①, ②	<별표2>
사업계획 타당성 요건	-수입·지출 전망의 타당성 -조직구조 및 관리·운용 체계의 사업계획 추진 적합성 -조직구조 및 관리·운용 체계의 이해상충 방지 등 건전 영업 수행 적합성	§6① 2호	§6③	
대주주 적격성 요건	-대주주의 출자능력, 재무 건전성 및 사회적 신용	§6① 3호	§6④ <별표1의2>	§7 <별표2의2>
임원자격 요건	-임원결격사유 해당 여부 ◦ 신용조회업 : 지배구조법 준용 ◦ 신용조사업 : 법 §22②의 요건 ◦ 채권추심업 : 법 §27①의 요건	§6① 3호의2, §22, §27 지배구조법 §5	지배구조법 시행령 §7	
전문성 요건	-신청한 영업을 영위하기에 충분한 전문성	§6① 4호		

2

심사 기준

1

신청주체 요건

□ (허가요건) 영위하고자 하는 업의 종류에 따른 허가를 받을 수 있는 자격(법 제5조)의 구비 여부

대분류	중분류	세분류	신청주체
① 신용 정보업	(가)개인신용평가업	(a)개인신용평가업	금융기관 50% 이상 출자법인 등 ^{주1)}
		(b)전문개인신용평가업	제한 없음
	(나)개인사업자신용평가업		신용정보업자, 신용카드업자, 금융기관 50% 이상 출자법인 등 ^{주2)}
	(다)기업신용조회업	(a)기업정보조회업	상법상 주식회사 등
		(b)기업신용등급제공업	금융기관 50% 이상 출자법인 등 ^{주1)}
		(c)기술신용평가업	개인신용평가업을 영위할 수 있는 자, 특허법인·회계법인 등 ^{주3)}
	(라)신용조사업		금융기관 50% 이상 출자법인 등 ^{주1)}
②채권추심업			금융기관 50% 이상 출자법인 등 ^{주1)}

※ 공정거래법상 공시대상기업집단 및 상호출자제한기업집단 소속 회사 또는 자본시장법상 신용평가회사가 10%를 초과하여 출자한 법인은 상기 내용에 불구하고 기업신용등급제공업((다)-(b)), 기술신용평가업((다)-(c))을 영위할 수 없음(법 §5④)

- 주1) ① 금융기관 및 신용정보업·채권추심업자가 50% 이상 출자한 법인, ② 특별법에 따라 설립된 신용보증기금, 기술보증기금, 신용보증재단, 한국무역보험공사
주2) ① 개인신용평가회사(전문개인신용평가업자 제외), ② 기업신용등급제공업자, ③ 신용카드업자, ④ 금융기관 및 신용정보업·채권추심업자가 50% 이상 출자한 법인
주3) ① 금융기관 및 신용정보업·채권추심업자가 50% 이상 출자한 법인, ② 특별법에 따라 설립된 신용보증기금, 기술보증기금, 신용보증재단, 한국무역보험공사, ③ 변리사법에 따른 특허법인 및 공인회계사법에 따른 회계법인

□ (심사방법) 법인 등기부등본 및 금융기관 여부를 확인할 수 있는 인가서류 등을 확인

2 자본금 요건

- **(허가요건)** 영위하고자 하는 업의 종류에 따른 최소자본금 충족 여부(법 제6조 제1항, 제2항)

대분류	중분류	세분류	최소자본금
① 신용 정보업	(가)개인신용평가업	(a)개인신용평가업	50억원
		(b)전문개인신용평가업	5억원/20억원 ^{주)}
	(나)개인사업자신용평가업		50억원
	(다)기업신용조회업	(a)기업정보조회업	5억원
		(b)기업신용등급제공업	20억원
		(c)기술신용평가업	20억원
	(라)신용조사업		30억원
②채권추심업			30억원

주) (5억원) 비정형 데이터 (20억원) 대량의 정형 데이터

- 여러 종류의 신용정보업을 영위하거나, 신용정보업과 채권추심업을 겸영하고자 하는 경우 최저자본금은 영위하고자 하는 업무에 필요한 최저자본금 중 가장 큰 금액을 기준으로 판단

※ (예) 개인신용평가업, 기업신용등급제공업, 기술신용평가업을 동시에 영위하고자 하는 경우 개인신용평가업 영위에 요구되는 최저자본금인 50억원을 갖춰야 함

- **(심사방법)** 등기부 및 재무제표, 자본금납입증명서 등 확인

3 인적 요건

- (허가요건) 영위하고자 하는 업의 종류에 따른 전문인력 등 충족 여부(법 제6조 제1항 제1호, 시행령 제6조 제1항, 제2항)

대분류	중분류	세분류	인적 요건
① 신용 정보업	(가)개인신용평가업	(a)개인신용평가업	상시고용인력에 전문인력 10명 이상 포함
		(b)전문개인신용평가업	상시고용인력에 전문인력 5명 이상 포함(비정형데이터는 2명)
	(나)개인사업자신용평가업		상시고용인력에 전문인력 10명 이상 포함
	(다)기업신용조회업	(a)기업정보조회업	상시고용인력에 전문인력 2명 이상 포함
		(b)기업신용등급제공업	상시고용인력에 전문인력 10명 이상 포함
		(c)기술신용평가업	상시고용인력에 전문인력 10명 이상 포함
	(라)신용조사업		20명 이상의 상시고용인력
②채권추심업			20명 이상의 상시고용인력

[유의사항]

- 표 안의 전문인력 인원 수는 해당 업무만을 영위하고자 하는 경우를 기준으로 기재되어 있음(복수의 업무를 영위하고자 하는 경우 아래의 특칙 적용)
 - 전문개인신용평가업과 기업정보조회업을 함께 하는 경우 : 7명 이상
(단, 비정형데이터 전문개인신용평가업을 함께 하는 경우 4명 이상)
 - 개인신용평가업·개인사업자신용평가업·기업신용등급제공업 중 하나 이상의 업을 하거나, 해당업무와 전문개인신용평가업·기업정보조회업을 함께 하는 경우 : 10명 이상
- 전문인력 : 시행령 제6조제2항제1호 각목의 인력(다만 영위하고자 하는 업의 종류에 따라 각목의 인력 중 전문인력으로 인정받는 인력의 종류가 상이하므로 시행령의 규정을 확인할 필요)

- 금융 관계 법령에 따른 금융업과 신용정보법상 업무를 겸영하는 경우, 전문인력 요건 충족 여부는 신용정보법상 업무를 수행할 인력을 기준으로 판단

* (예) A카드사가 개인사업자신용평가업 영위를 희망할 경우, A카드사 전체에 전문인력을 10명 보유하고 있더라도 개인사업자신용평가업무를 담당할 직원 중 전문인력이 5명이라면 요건을 불충족한 것으로 판단

□ **(심사방법)** 예비허가 심사시 사업계획서 등을 통해 심사하고

- 본허가 심사시 당해 임직원의 채용 등 그 이행여부를 채용 계약서, 전문인력 자격증, 경력증명서 등으로 심사하고 예비 허가 내용의 이행여부를 실지조사를 통해 확인

4 물적 요건

□ **(허가요건)** 신용정보 처리업무를 적정하게 수행할 수 있도록 금융위원회가 정하여 고시하는 정보처리·정보통신설비(감독 규정 별표2)를 갖추어야 함

- 개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업의 경우 다음의 요건을 구비하여 증빙서류를 제출

심사항목(규정 <별표 2>)	제출서류(예시)
1. 시스템 구성	
1. 시스템 구성에 다음 항목을 포함할 것 가. D/B서버, 통신서버, 보안서버 등 통신구간 암호화 시스템 나. WEB서버(인터넷서비스를 제공할 경우에 한함) 다. 저장장치 라. 그 밖에 주변장치	■ 전산자산 및 정보자산 목록(DB서버, 통신서버, 네트워크장비, 보안서버, DBMS/WEB/WAS 어플리케이션 등 포함) ■ 정보통신망 구성도, 정보시스템 구성도
2. 백업 및 복구시스템	■ 백업 솔루션 및 백업 시스템 자산 목록, 스토리지 및 LTO 테이프 등 백업 및 복구 관련 설비 목록, 백업 및 복구 설비 운영현황 ■ 정보시스템 구성도 (재해복구센터 구성, 백업 및 복구시스템 등을 표기)
3. 시스템 보안 및 시설 보안을 포함한 보안관리 체계	■ 시스템보안지침, PC보안지침 ■ 정보보호시스템 및 정보보호솔루션 운영 현황, 정보보호시스템 구성도

심사항목(규정 <별표 2>)	제출서류(예시)
	(서버접근제어, DB접근제어, NAC, DRM, DLP 시스템 등) ■ 물리적 보안(시설보안) 지침, 전산실 등 보호구역 지정 및 운영 현황(출입통제 시스템, CCTV 설치, UPS 및 항온항습기, 통신회선 이중화 등 시설·설비 보호장치 설치 현황 등 포함)
2. 시스템 성능	
1. 보유정보를 적절하게 처리할 수 있는 성능을 갖출 것	■ 주요 시스템, 네트워크장비, 웹어플리케이션 등에 대한 성능 모니터링 시스템 운영 현황(CPU, 메모리 평균/최대 사용률, DISK(스토리지) 사용률 등, 평균 정보처리건수) ■ 주요 시스템 성능 테스트 결과
2. 온라인서비스 또는 공중통신망을 통한 정보의 수집 및 제공을 적절하게 처리할 수 있는 성능을 갖출 것	
3. 백업 및 복구작업이 최소한의 시간내에 가능할 것	■ 업무연속성관리지침, 업무연속성계획, 재해복구계획 ■ 백업 및 복구 관리지침, 재해복구모의 훈련 실시 계획 및 결과, 백업 및 복구 테스트 결과
3. 보안체계	
1. 방화벽(Fire-Wall)을 갖출 것	■ 정보보호시스템 목록(방화벽, WAF, IPS, IDS 등 네트워크보안장비 표기)
2. 침입을 탐지·경고·차단할 수 있는 보안시스템을 갖출 것	■ 정보통신망 구성도(방화벽, WAF 등 정보보호시스템 표기) ■ 정보보안관계 실시현황
3. 내부네트워크와 신용조회네트워크를 분리하여 운용할 것	■ 정보통신망 구성도(내부네트워크, 신용조회네트워크 등 주요 네트워크 구간 별로 망분리, 접근통제 방안 등을 설명) ■ 망분리(내부망, 인터넷망, 신용조회망 등) 구축 현황
4. 정보이용자 확인 체계(사용자 인증)를 갖출 것	■ 사용자(이용자) 보안지침, 시스템별 사용자(고객 등 이용자 포함) 추가 인증수단 적용현황
5. 데이터 암호화처리 체계를 갖출 것	■ 데이터 암호화 현황(암호화 대상 및 방식, 적용 암호화 알고리즘, 암호처리 시스템 운영 현황 등) ■ 암호화 관리지침(암호키관리지침), 암호키 운영현황
6. 외부침입 방지, 출입자관리 통제 및 데이터 반·출입 통제에 대한 대책을 강구할 것	■ 물리적 보안지침, 전산실 등 보호구역 출입통제현황(스피드게이트, 바이오인증 등 출입통제시스템, CCTV 설치, 출입 관리대장 등)

심사항목(규정 <별표 2>)	제출서류(예시)
	■ 정보자산관리지침, 자산 및 자료 반출·입 절차, 자산 및 자료 반출·입 대장 등 ■ 데이터 반출·입 통제를 위한 기술적·관리적 보안대책 현황(DRM, DLP, 매체제어, 망간자료전송시스템 이용 현황 등)
7. 백업 및 소산관리 대책을 강구할 것	■ 백업관리지침, 백업 및 소산계획, 백업 및 소산관리대장, 백업 및 소산 현황 (DR센터가 있는 경우 DR센터 포함), 백업 및 복구 테스트 결과
4. 운용능력	
1. 시스템 운용능력을 갖출 것	■ 조직도, IT인력 업무분장표, IT인력비율 (시스템운영 인력, 프로그램개발인력 등) ■ 시스템 운용 및 프로그램 개발을 위한 인력의 자격요건(자격증 사본, 경력 증명서 사본 등 경력사항을 증명할 수 있는 서류)
2. 프로그램 개발능력을 갖출 것	

- 신용조사업 및 채권추심업의 경우 다음의 요건을 구비하여 증빙서류를 제출

심사항목(규정 <별표 2>)	제출서류(예시)
허가받은 업무를 원활하게 수행하는데 필요한 메모리, 중앙처리장치, 디스크 용량 등을 갖춘 전산기기를 보유하고 적절한 보안대책을 수립할 것	■ 전산기기 목록(서버, 네트워크장비, 보안장비, 어플리케이션 등 포함), 정보통신망 구성도, 시스템 구성도 ■ 시스템 성능 테스트 자료 ■ 신용정보전산시스템 보호를 위한 기술적·물리적·관리적 보안대책 수립과 관련된 정책, 지침, 절차 등 내규 및 보안대책 이행 활동자료(신용정보업감독규정 제20조 및 동 규정 [별표3] 관련)

- **(심사방법)** IT 및 정보보호 관련 내규 및 절차 마련 여부, 본인 신용정보관리 업무 관련 전산시스템 구성 및 보안체계 구축 적정성 등을 서면심사를 통해 점검하고,
- 서면으로 제출한 서류가 실제 시스템 구성 및 보안체계와 부합하는지 여부를 실지조사에서 확인

5 사업계획의 타당성 요건

- (허가요건) 사업계획의 수입·지출 전망이 타당하고 실현 가능성이 있어야 하며(시행령 제6조제3항제1호),
- 사업계획상의 조직구조 및 관리·운영체계가 사업계획의 추진에 적합하고 이해상충 및 불공정행위 등 건전한 영업에 지장을 주지 아니해야 함(시행령 제6조제3항제2호)

허가요건	점검항목
1. 수입·지출 전망의 타당성 (令§6③1호)	신용조회업 ■ 사업계획·서비스의 경쟁력 및 혁신성 - 제공하고자 하는 서비스의 내용이 신용정보 산업의 부가가치 및 신용정보주체의 편익을 제고하는 등 신용정보 산업 발전에 기여할 수 있는지 여부 - 제공하고자 하는 서비스 내용이 기존 신용조회업자의 서비스에 비해 차별성이 있는지 여부
	신용정보업 및 채권추심업 공통 ■ 영업개시 후 수입·지출 전망의 합리성 - 객관적인 자료를 근거로 시장 전망을 추정하고, 이를 기반으로 서비스 가입자 확보 등 영업 시나리오를 설정 - 영업 시나리오를 토대로 한 향후 2년간의 추정 재무상태표 및 손익계산서를 작성 추정 재무상태표 및 손익계산서 작성시 유의사항 ☑ 시설투자·인력충원·마케팅 등 초기비용을 합리적으로 반영 ☑ 손익 추정결과를 추정 재무제표에 일관성 있게 반영 ☑ 사업계획과 추정재무제표의 내용이 일치하고, 추정 영업손익·비용의 증감이 일관성을 유지 ☑ 법 제43조의3에 따른 손해배상 보장에 소요되는 비용 등 규제준수 비용을 반영
2. 조직구조 및 관리·운영체계의 사업계획 추진 적합성 (令§6③2호 전단)	신용조회업 ■ 신용정보의 수집·활용·제공 계획의 적정성 - 신용정보의 확보 및 평가, 평가결과의 제3자 제공의 과정을 담당할 조직구조 및 관리·운영 체계가 사업계획 추진에 적합한지 여부

허가요건	점검항목
3. 조직구조 및 관리·운영체계의 건전경영 수행 적합성 (令56③2호 전단)	신용조사업 및 채권추심업 ■ 조사의뢰 또는 추심채권의 수임 계획이 적정하고, 조사 또는 추심을 담당할 조직구조 및 관리·운영 체계가 사업계획 추진에 적합한지 여부
	신용조회업 ■ 영업내용·방법의 관련 법령 및 건전경영 수행에 적합 여부 (예) 법 제22조의4 내지 제22조의6에 규정된 신용평가지 준수사항을 준수하기 위한 신용평가업무 운영체계 구비 여부, 평가조직과 영업조직의 분리 운영 등 평가대상과의 이해상충 방지체계 구축 여부 등 ■ 임직원의 법규 준수, 위험관리 및 위법행위 예방을 위한 적절한 내부통제체계의 구축 여부* (예) 감사 또는 준법감시인 등 준법 전담조직, 내부통제기준 등 ■ 적정한 신용정보 보호체계 구축 여부 - 신용정보보호·관리인 지정 등 신용정보의 안전한 보호를 위한 적정한 물리적·기술적·관리적 보호대책을 수립하였는지 여부 - 정보보호 부문 인력 및 예산 운영에 대한 구체적인 계획 마련 여부 - 신용정보 유출 등 사고 발생시 적절한 대응체계 구비 여부
	신용조사업 및 채권추심업 ■ 영업내용·방법의 관련 법령 및 건전경영 수행에 적합 여부 (예) 채권의 공정한 추심에 관한 법률 등 추심 관계 법규 등의 준수를 위한 업무처리절차 구비 여부 등 ■ 임직원 및 위임직 채권추심인 등의 법규 준수, 위험관리 및 위법행위 예방을 위한 적절한 내부통제체계의 구축 여부* (예) 감사 또는 준법감시인 등 준법 전담조직, 내부통제기준, 교육실시 등 ■ 적정한 신용정보 보호체계 구축 여부 - 임직원 및 위임직 채권추심인 등의 채무자 정보 취급에 대한 통제 기준 - 신용정보보호·관리인 지정 등 신용정보의 안전한 보호를 위한 적정한 물리적·기술적·관리적 보호대책을 수립하였는지 여부 - 정보보호 부문 인력 및 예산 운영에 대한 구체적인 계획 마련 여부 - 신용정보 유출 등 사고 발생시 적절한 대응체계 구비 여부

☐ **(심사방법)** 사업계획서, 예상 수지계산서 등을 통해 영위하고자 하는 허가단위에 맞는 위험관리, 내부통제절차를 구축하였는지 여부 등을 심사

6 대주주 요건

□ (심사대상) 신청인의 대주주(최대주주 및 주요주주)

① 최대주주(법 제2조제18호가목)

- 법인의 의결권 있는 발행주식(출자지분을 포함) 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자(이하 “특수관계인”)가
- 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인

② 주요주주(법 제2조제18호나목)

- 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 법인의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함)을 소유한 자
- 임원(이사, 감사, 집행임원) 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대해 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령으로 정하는 자
- 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표 이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주

□ (심사요건) 심사대상이 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추어야 함

- 심사대상의 법적 실체(금융기관, 내국법인, 내국인, 외국법인, 기관 전용 사모펀드 또는 SPC인 경우)에 따라 각각의 심사요건을 규정

* 세부 심사요건은 시행령 <별표1의2> 및 신용정보업 감독규정 확인

□ (심사방법) 허가 신청시 제출서류 및 확인서, 국내외 소관 기관에 대한 사실 조회 등을 통해 확인

7 임원자격 요건

- ☐ **(허가요건)** ①신용조회회사의 임원은 지배구조법 제5조 제1항의 결격 사유, ②신용조사회사 및 채권추심회사의 임원은 법 제27조 제1항의 결격사유에 해당하지 않아야 함

※ 임원 : 이사, 감사, 집행임원(법 제2조 제18호 나목)

- ☐ **(심사방법)** 임원 및 임원 예정자의 결격 여부를 사업계획서, 경력증명서, 사실조회 등을 통해 확인

8 전문성 요건

- ☐ **(허가요건)** 영위하고자 하는 업무 및 금융산업에 대한 전문성
 - **(신용조회업 - 공통)** 신용정보의 수집·가공·활용 및 신용평가에 대한 전문성 보유 여부
 - **(신규 신용조회업)** 사업계획 및 서비스의 경쟁력 및 혁신성 (개인사업자 신용평가업, 전문 개인신용평가업)
 - 금융거래내역 부족자 등 금융소비자의 권익 증진 및 신용 정보산업 발전에 기여할 수 있는지 여부
 - 서비스 제공 내용·방식·형태 등이 다른 신용조회업자의 서비스에 비해 차별성이 있는지 여부
 - **(신용조사업 및 채권추심업)** 신용정보 취급 및 추심업무 수행에 대한 전문성 보유 여부
- ☐ **(심사방법)** 신용정보업·채권추심업 및 이와 유사한 업무를 영위한 경험이 있거나,
 - 관련 전문인력 고용 등을 통해 신용정보 산업 및 금융 분야에 대한 이해도가 소명되는지 여부를 심사

IV. 허가신청서 작성 요령

1 허가신청서 양식

신용정보업, 본인신용정보관리업 및 채권추심업 (예비허가, 허가) 신청서				처리기간 : 90일 (예비허가를 받은 경우: 30일)
신청인	성명(대표자)		주민등록번호	
	상호 또는 명칭	(전화번호)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금 또는 기본재산	
법인의 목적				
허가받고자 하는 업무				
「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제4조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 0000년 00월 00일 신청인 _____ 서명 또는 인 금융위원장 귀하				
※구비서류				수수료
				없음
1. 정관 및 법인등기부 등본 2. 재무제표 3. 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 4. 그 밖에 별표 1의2의 해당 서류 및 이와 관련한 부속서류				
대표자 및 임원에 관한 사항				
인력에 관한 사항				
물적 시설에 관한 사항	정보처리·정보통신설비 / 전산설비 및 자료관리체계			
	그밖의 시설			

2 허가신청서 항목별 작성요령

- ☐ 성명(대표자) : 신청인 회사의 대표자
- ☐ 상호 또는 명칭 : 신청인 회사의 명칭
- ☐ 본점 및 영업소의 소재지 : 신청인 회사의 소재지를 기재
- ☐ 법인의 목적 : 정관상 법인의 목적 등 기재
- ☐ 업무의 종류 : 고유업무 및 부수업무를 기재*
 - * (기재례) 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무
- ☐ 대표자 및 임원에 관한 사항 : 성명, 주민등록번호, 직위 등
- ☐ 인력에 관한 사항 : 영위하고자 하는 영업 관련 직원 수
- ☐ 정보처리·정보통신설비 / 전산설비 및 자료관리 체계
: 신용정보업 및 채권추심업 수행을 위해 도입한 전산 시스템에 대한 설명, 회사의 전산 체계 등을 기재*

* 예비허가 신청시에는 설비 등의 구축 계획을 기재해도 무방하나, 본허가 전까지는 실제로 구축한 물적 설비 현황을 기재

[설립예정 회사]

- (신청인) 발기인(전원 또는 대표) 또는 법률대리인이 회사를 대리하여 신청
- (상호, 본점 소재지) 상호는 가칭으로 기재, 본점 소재지 등은 향후 임대차 계약 체결 예정 장소 등을 기재
- (정관) 향후 법인 설립시 사용할 정관(案)을 제출

3 허가신청서 첨부서류 및 작성요령

◆ 감독규정 별표 1의2에 열거된 첨부서류 중 주요 서류에 대한 작성 요령 및 예시임

□ 사업계획서

- 허가신청의 개요, 물적설비 현황, 사업계획, 심사대상 대주주 현황 등 허가 심사 요건 전반을 일목요연하게 드러낼 수 있도록 작성
- 사업계획의 타당성 요건 심사를 위한 사업계획서 및 예상 수지계산서는 필요시 별도 자료로 작성하고, 사업계획서 본문에는 요약 내용을 기술

☞ 상세한 사업계획서 작성 예시는 <참고 1> 자료 참조

□ 자본금 납입에 관한 서류

- 자본금 납입증빙 : 주금납입증명서, 주금납입통장 사본, 주식납입금 보관증명서 등 납입은행이 발급한 증명서 등

□ 임직원에 관한 서류*

* 회사 설립 전인 경우 : 임원선임 예정자와의 협의를 거쳐 예정자의 관련 서류를 제출하되, 예비허가시 임원으로 선임되는 것에 동의한다는 확인서를 받아 함께 제출

- 임원의 이력서 : 사실조회를 위해 주민등록번호가 포함된 이력서를 제출
- 직원의 상시고용을 확인하는 서류 : 성명, 직위, 부서명 등 기재 후 직원의 상시고용 여부에 대해 확인

- 임직원이 법 제22조 제1항 및 제27조 제1항 각호에 해당되지 않음을 입증하는 서류(필요시 확인서 제출로 대체)
- 결격사유조회 회보서 : 등록기준지 시·군·구청 등에 법인 명의 공문발송을 통해 발급받아 제출

☞ 확인서 : <참고2> 확인서 서식 참조

□ 내부관리규정에 관한 서류

- 다음 각 호의 내용이 포함된 내부관리규정
 1. 법 제22조의5 제3항의 내부통제기준(개인사업자신용평가업)
 2. 법 제22조의6 제3항의 내부통제기준(기업신용평가업)
 3. 법 제22조의6 제4항의 이용자관리기준(기업정보조회업)
 4. 상기 1~3 이외에 법 제22조의4 내지 제22조의6에서 정한 행위규칙의 준수를 위한 내부관리규정
 5. 규정 <별표3>의 기술적·물리적·관리적 보안대책
 6. 신용정보의 열람 및 정정청구, 전송요구권의 행사 및 행사철회 등 정보주체의 권리행사에 관한 업무 처리절차
 7. 신용정보관리·보호인의 지정 및 수행하는 업무
 8. 신용정보처리 위탁의 기준
 9. 그 밖에 법, 영, 규칙, 및 이 규정에서 정한 사항의 세부적인 절차
- 기타 회계처리·감사·조직관리 등 내부통제에 관한 규정 현황 및 규정 제출

※ 구비서류 관련 공통사항

- ◆ 제출하는 서류가 사본인 경우 "원본대조필" 하여야 하며, 필수적으로 포함되어야 하는 서류 및 내용이 누락되어서는 안됨

□ 허가 신청시 제출서류 목록(감독규정 별표 1의2)

예비인·허가	인·허가
- 신용정보업, 채권추심업 예비허가신청서 - 정관(안) - 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 - 발기인 총회의사록(이사회이사록) 사본 - 출자자(또는 주주) 구성 및 자금조달 계획 - 출자자의 인감증명서가 첨부된 출자확약서(출자비율 5%미만인 개인출자자는 제외) - 출자자의 출자자금 조달계획서 - 출자자가 금융회사인 경우는 당해 금융회사 인허가권자의 인허가서 사본 또는 등록증 사본, 법인등기부등본, 사업자등록증 사본, 최근사업연도의 감사보고서 및 당해 금융회사의 일반현황 - 출자자가(당해 법인이 금융회사가 아닌 출자자 중 최대 출자자에 한함)가 일반법인인 경우 법인등기부등본, 사업자등록증 사본, 최근 사업연도의 재무제표 * 신청인이 이미 설립된 법인인 경우에는 상기 첨부서류에 준하는 서류로 대체 가능 - 출자자(또는 주주) 관계가 법 제5조(신용정보업 등의 허가를 받을 수 있는 자)에 저촉되지 않음을 확인하는 서류 등 - 합작계약서(합작법인인 경우) - 주요출자자가 주요출자자 요건을 충족함을 확인하는 서류 - 인력 및 물적시설(채용, 구매 등이 예정된 인력·물적시설 포함)의 현황을 확인할 수 있는 서류 - 허가 신청한 업무의 전문성을 갖추 수 있음을 확인할 수 있는 자료 - 임원(예정자 포함)이력서	- 신용정보업, 채권추심업 허가신청서 - 정관 및 법인등기부 등본 - 재무제표 - 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 - 자본금 또는 기본재산의 지분을 기재한 서류 - 발기인 총회의사록(이사회이사록) 사본 - 출자자(또는 주주) 관계 확인서류 - 자본금 납입증명 서류 - 외국인출자자인 경우 외국인의 출자가 「외국환거래법」 등에 저촉되지 않음을 확인하는 서류 - 출자자(또는 주주) 관계가 법 제5조(신용정보업별 허가 대상)에 저촉되지 않음을 확인하는 서류 등 - 합작계약서(합작법인인 경우) - 주요출자자가 주요출자자 요건을 충족함을 확인하는 서류 - 인력 및 물적시설을 갖추었음을 확인하는 서류 - 허가 신청한 업무의 전문성을 갖추었음을 확인하는 자료 - 임직원에 관한 서류 - 임원의 이력서 - 직원의 상시고용을 확인하는 서류 - 법 제22조 또는 법 제27조제1항에 해당하지 않음을 확인하는 서류(필요시 이를 확인하는 각서 제출로 대체 가능) - 제22조제2항에 따른 내부관리규정 - 회계처리·감사·조직관리 등 내부통제에 관한 규정 - 예비허가내용 및 조건의 이행을 증명하는 서류

참고1

허가신청서 작성례

신용정보업 (예비허가, 허가) 신청서				처리기간 : 90일 (예비허가를 받은 경우: 30일)
신청인	성명(대표자)	김○○	주민등록번호	700101-1234567
	상호 또는 명칭	주식회사 ○○○○○ (전화번호) 02-4444-5555		
	본점 및 영업소의 소재지	서울 영등포구 여의대로 38	자본금 또는 기본재산	50억원
법인의 목적	다음의 사업을 영위함을 목적으로 함 1. 개인신용분석 및 평가 용역제공 업무 2. 전산시설을 이용한 정보처리 및 용역제공 업무 등			
허가받고자 하는 업무	1. 개인신용평가업 및 이에 부수하는 업무 2. 기업정보조회업 및 이에 부수하는 업무 3. 기업신용등급제공업 및 이에 부수하는 업무			
「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제4조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 2020년 8월 5일 신청인 주식회사 ○○○○○(인) 금융위원장 귀하				
※구비서류				수수료
1. 정관 및 법인등기부 등본 2. 재무제표 3. 2년간의 사업계획서 및 예상수지계산서 4. 그 밖에 별표 1의2의 해당 서류 및 이와 관련한 부속서류				없음

대표자 및 임원에 관한 사항		대표이사 김○○(700101-1234567) 감사 이○○(700101-1234568) 이사 박○○(700101-1234569) 외 3명
인력에 관한 사항		개인신용평가업 담당직원 20명 기업정보조회업 및 기업신용등급제공 담당직원 20명 (예비허가 취득 후 채용예정)
물적 시설에 관한 사항	정보처리·정보통신설비 / 전산설비 및 자료관리체계	서버시스템, 백업 및 복구시스템, 통신 시스템 등(상세 목록은 별첨)
	그밖의 시설	침입차단시스템 등 보안체계 (상세 목록은 별첨)
		사무실 1개소, 기타 집기

1. 신청 개요

회사명칭	◆ 국문 : ◆ 영문 :		
소재지			
현재 영위중인 업무	◆ ◆ ◆		
허가받고자 하는 업무	◆ ◆ ◆		
허가신청 목적	◆ ◆ ◆		
자본금	◆		
임원구성	직위	성명	주요이력
최대주주			
주주구성 ¹⁾	주주명	지분율	구분 ²⁾

주1) 대주주요건 심사대상 및 5% 이상은 별도 구분하여 표시하고 나머지는 통합하여 기타로 표시

2) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사'로 구분

3) 칸이 부족하거나 남는 경우 삽입 또는 삭제하여 적절하게 조정

2. 자본금 현황

□ 자본금(202×.××.××. 신청일 현재) : 억원

○ 납입자금의 조성 방법

3. 물적 설비 현황

* 허가 심사 **세부 요건** 별로 사업계획서 내 해당 내용, 관련 규정, 시스템 구성 및 보안체계 구축 현황 등을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (내용이 많을 경우 추가 페이지 작성가능)

구성	> 시스템 구성
세부 요건	1. 시스템 구성에 다음 항목을 포함할 것 가. D/B서버, 통신서버, 보안서버 등 통신구간 암호화 시스템 나. WEB서버(인터넷서비스를 제공할 경우에 한함) 다. 저장장치 라. 그 밖에 주변장치
관련 내규	☐ 관련 내부규정 및 지침명 - 관련 조항 및 내용
현 황	☐ 세부 요건 별 현황을 파악할 수 있는 주요 내용을 서술하고, 관련 시스템 구성, 보안체계 구축 현황 등을 첨부 <관련 시스템 화면>

4. 사업계획 타당성

(1) 수입·지출 전망의 타당성	관련 내용
[신용조회업] ① 당사 서비스의 경쟁력 및 혁신성	■ 서비스의 차별성과 비교 우위성 ■ 당해 서비스가 신용정보주체의 편익 및 신용정보산업 발전에 기여하는 점 (별도 자료가 있는 경우 해당 자료의 관련 내용 페이지를 부기, 이하 항목에서 동일)
② 영업 개시 이후 수지전망	■ 시장상황에 대한 가정을 합리적 근거와 함께 제시 ■ 제시한 시장상황 하에서의 영업 시나리오에 따라 손익을 추정 ■ 손익 추정의 객관적 근거를 제시하고 추정 재무제표에 손익 추정결과를 일관되게 반영
[신용조사업 및 채권추심업] ① 영업 개시 이후 수지전망	■ 시장상황에 대한 가정을 합리적 근거와 함께 제시 ■ 제시한 시장상황 하에서의 영업 시나리오에 따라 손익을 추정 ■ 손익 추정의 객관적 근거를 제시하고 추정 재무제표에 손익 추정결과를 일관되게 반영
(2) 조직구조 및 관리·운영체계의 사업 계획 추진 적합성	관련 내용
[신용조회업] ① 신용정보 수집·활용·제공 관련	■ 신용정보 수집·활용·제공의 구체적 방법을 포함한 업무 흐름을 서술 ■ 업무 흐름에 따라, 각 업무를 담당할 조직과 업무 수행방법 등을 서술

[신용조사업 및 채권추심업] ① 신용조사 의뢰 및 추심채권 수입 관련	■ 예상 의뢰 고객군 및 고객 확보를 위한 영업 방법을 서술
② 조사·추심 담당 조직체계	■ 신용조사 및 추심업무를 담당할 조직구성, 인력요건 유지 등을 위한 조직운영방법 등
(3) 조직구조 및 관리·운영체계의 건전 경영 수행 적합성	관련 내용
[신용조회업] ① 영업내용 및 방법	■ 신용평가업무 수행의 핵심적 내용을 업무 흐름에 따라 서술 ■ 법 제22조의4 내지 제22조의6 등에 규정된 공정한 신용평가를 위한 행위규칙을 준수하기 위한 업무 절차 및 내부통제기준 등을 서술 - 시행령 등 하위규정에 규정된 사항을 포함하여, 각 업무단위별 적용 법조에 규정된 행위규칙별로 누락 없이 각각 서술
② 내부통제체계	■ 내부통제 조직 및 관련 내규 등의 핵심적 내용을 서술
③ 신용정보 보호체계	■ 신용정보 보호를 위한 조직 구성 및 인력 운영계획, 물리적·기술적·관리적 보호대책 등의 핵심적 내용을 서술
[신용조사업 및 채권추심업] ① 영업내용 및 방법	■ 신용조사 또는 채권추심 업무 수행의 핵심적 내용을 업무 흐름에 따라 서술 ■ 업무처리 담당자(임직원 및 위임직채권추심인)의 적법한 추심행위 등을 담보하기 위한 업무처리절차의 핵심적 내용을 서술
② 내부통제체계	■ 내부통제 조직 및 관련 내규 등의 핵심적 내용을 서술
③ 신용정보 보호체계	■ 신용정보 보호를 위한 조직 구성 및 인력 운영계획, 물리적·기술적·관리적 보호대책 등의 핵심적 내용을 서술

5. 심사대상 대주주 현황

대주주 현황	주주명	구분 ¹⁾	의결권 있는 주식수	비율(%)
최대주주				
주요주주				

주 1) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사', '외국인' 등으로 구분

※ 필요시 대주주 등 신청인의 지배관계를 나타내는 도표 첨부

6. 임원 현황

구 분		임원1	임원2	임원3	임원4	
성명						
생년						
직위						
등기여부						
담당업무						
학력						
주요 경력						
상근 여부 ¹⁾						
타회사 겸직 여부 ²⁾						
주주와의 관계	주주명					
	관계 ³⁾					
결격여부 자체점검 결과 ⁴⁾						

주1) 상근, 비상근, 사외이사 등으로 구분하여 기재

주2) 겸직회사명 및 직위를 기재(겸직하지 않을 경우 '해당 없음' 기재)

주3) 대주주적격 심사 대상 대주주와 시행령 제2조 제25항에 따른 특수관계에 있는지 여부
(특수관계가 있는 경우 '본인', '특수관계자', '기타'로 구분하여 기재)

주4) 지배구조법 제5조의 결격사유 해당여부에 대한 자체점검 결과 적정 여부

주4) 지배구조법 제5조의 결격사유 해당여부에 대한 자체점검 결과 적정 여부

7. 허가 신청 업무에 대한 전문성

신용정보 활용·보호 및 금융업에 대한 전문성	관련 내용
① 인력 보유 현황	■ 적합한 경력과 지식을 갖춘 인력 보유 등 핵심적 내용을 서술
② 관련 업무 영위실적	■ 인허가 신청 전 신청인이 영위한 사업 등을 통해 축적한 전문성 등에 관한 핵심적 내용을 서술

가. 임원 확인서

임원 확인서

결격사유내용	확 인
미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인	
파산선고를 받은 자로서 복권(復權)되지 아니한 사람	
금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다)집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	
금고 이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람	
지배구조법 또는 금융관계법령(지배구조법 제2조제7호 및 시행령 제5조에 따른 금융관련법령)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다)집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	
금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치를 받거나 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람. 다만, 그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람(해당 조치의 원인이 되는 사유가 발생한 당시의 임직원)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에 한정한다.	
1. 감사 또는 감사위원 2. 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 행정처분 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외) 3. 적기시정조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외) 4. 각 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함) 5. 제2호부터 제4호까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람	

지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 다음 각호의 기간이 지나지 아니한 사람 1. 임원(업무집행책임자 제외) 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함한다): 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일을 말한다)부터 5년 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함한다) 또는 업무집행정지: 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말한다) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년 다. 문책경고: 문책경고일부터 3년 2. 직원(업무집행책임자 포함) 가. 면직요구: 면직요구일부터 5년 나. 정직요구: 정직요구일부터 4년 다. 감봉요구: 감봉요구일부터 3년 3. 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 제1호 또는 제2호의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 제1호 또는 제2호에서 정하는 기간 4. 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1호부터 제3호까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 제1호부터 제3호까지에서 정하는 기간	
---	--

본인은 상기 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항각호의 임원 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

나. 대주주 확인서

(1) 금융기관

대주주 확인서

결격사유내용	확인
재무상태가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치 기준을 상회할 것(기준이 없는 경우 당해 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것)	
금융기관이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 시행령 제26조제7항제2호다목에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 200 이하일 것. 부채비율은 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출(최근 사업연도말 이후 승인 신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달 자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

당 사는 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

○○○○ 대표이사 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(2) 기금

대주주 확인서

결격사유내용	확인
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

당 기금은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

○○○○ 기관장 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(3) 금융기관·기금 이외의 내국법인

대주주 확인서

결격사유내용	확인
최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
건전한 신용질서나 금융거래질서를 침해하는 경우로서 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 경우에 해당하지 않을 것	
당해법인이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 시행령 제26조제7항제2호다목에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 200 이하일 것. 부채비율은 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출(최근 사업연도말 이후 승인신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감소 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률 또는 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

당 법인은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

○○○○ 기관장 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(4) 내국인으로서 개인

대주주 확인서

결격사유내용	확인
지배구조법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률, 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실이 없을 것	
최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실이 없을 것	
최대주주가 되고자 하는 경우 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

본인은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(5) 외국 법인

대주주 확인서

결격사유내용	확인
국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것	
최근 3년간 금융업의 영위와 관련하여 외국 법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 상당하는 행정처분(외국 법인이 속한 국가의 감독기관이 제재 목적으로 해당 외국 법인에 부과한 활동·기능·영업에 대한 제한명령이나 등록의 취소·정지, 감독기관의 전체적인 제재수준, 위법행위의 내용 등을 감안할 때 행정처분으로 볼 수 있는 민사제재금 등을 포함한다)을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 금융관계법률, 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌을 받은 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외한다)에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
자본금 납입자금은 주요출자자의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 따른 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등 (외국 법인의 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차 진행 등 신용정보업감독규정 제5조제6항의 사유가 존재하지 않으며, 허가 심사 진행 중 해당 사유가 발생하는 경우 즉시 고지할 것을 확인함	

본인은 상기 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제6조, 동법시행령 제6조 및 「신용정보업감독규정」 제7조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

◆ 인허가 사례

6-(3) 신용정보업 허가

신 청 회 사	OOOO	신 청 일	2024.9.24.
처 리 부 서	디지털혁신국 디지털혁신감독팀	완 료 일	2024.12.8.
신 청 내 용	☐ OOOO는 데이터 분석을 통한 대안신용평가 플랫폼 사업을 영위하기 위해 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조에 의거 신용정보업(전문개인신용평가업) 허가를 신청		
심 사 내 용	☐ 금융감독원은 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 등 법령에서 정하고 있는 신용정보업 허가 요건 충족 여부를 심사하여 금융위에 심사의견을 송부 ○ 신용정보업 허가신청 전 협의단계에서 신청자와 면담 및 이메일을 통해 필요서류 및 처리절차를 안내 ○ 신용정보업 허가신청 전 사전검토 단계에서 다음 사항 보완 요청 - 대주주 목록 제공시 신용정보업감독규정 §7, §11③를 참고하여 제출 - 제출서류 중 자회사 관련 서류, 예상 손익계산서 자료, 모형 검증방안, 신용정보의 수집·제공 계획 등 확인 후 보완 제출 ○ 신용정보업 허가 요건 심사 및 첨부서류 확인 - (사업계획 및 물적요건) 외부평가위원회 개최 - (자본금요건) 주식납입금 보관증명서 및 등기부등본 등 확인 - (재무건전성 요건) 재무제표 등 확인 - (인력 및 물적 시설 요건) 실지조사를 통해 확인 - (대주주요건) 조세범처벌법, 지배구조법 등 관계 법률 위반으로 인한 처벌사실등을 대외기관에 사실조회를 통해 확인		

V. 관련 법규

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률

§2, §5, §6,

신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령

§5 ~ §7, 별표1의2

신용정보업감독규정

§7, 별표1의2, 별표 2, 별표2의2

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

6. 전자금융, 신용정보, 신용평가

(4) 신용평가업 인가

I. 신용평가업 인가 개요

1. 신용평가업 인가의 의미

- 자본시장법에서 규정한 신용평가업 인가는 신용평가회사의 신용평가업 영위에 대한 인가를 의미

*** 신용평가업의 정의(자본시장법 제9조제26항)**

금융투자상품 등에 대하여 신용상태를 평가하여 그 결과에 대하여 기호, 숫자 등을 사용하여 표시한 등급을 부여하고 그 신용등급을 발행인, 인수인, 투자자, 그 밖의 이해관계자에게 제공하거나 열람하게 하는 행위를 영업으로 하는 것

2. 신용평가업 영위 주체

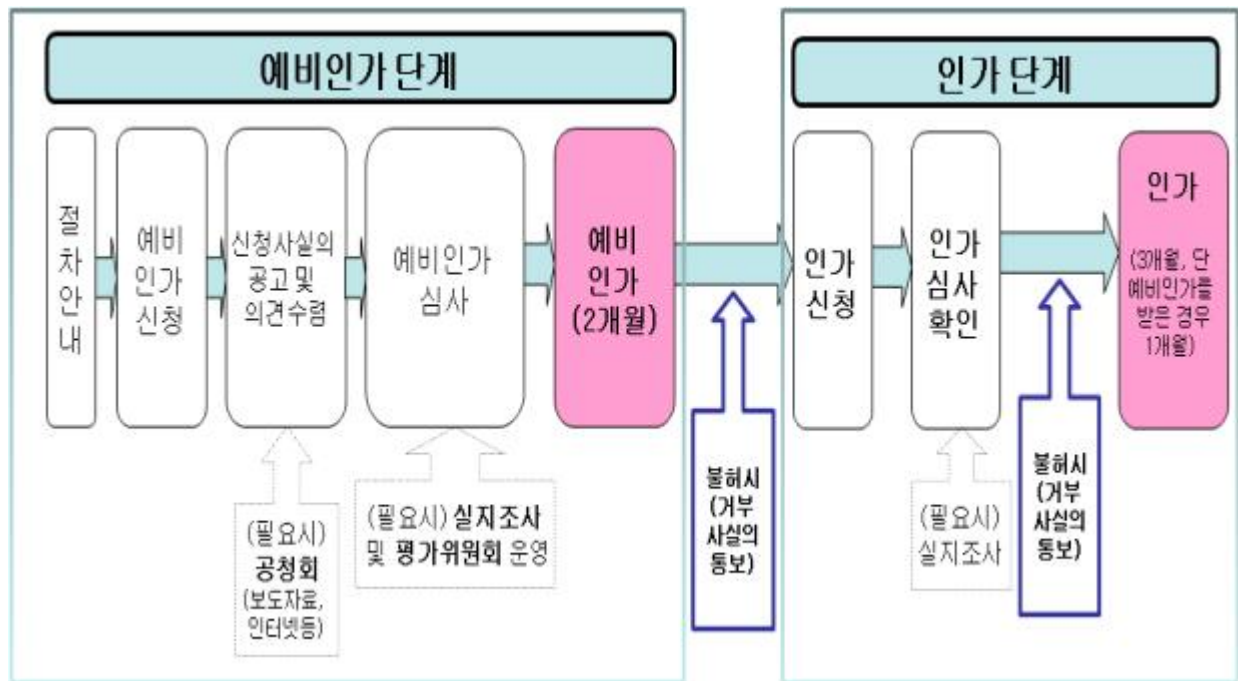
- 신용평가업 영위의 인가를 받을 수 있는 자는 법 제335조의3 제2항 제1호의 규정에 따라 **상법상 주식회사만 가능**
 - 다만 **상호출자제한기업집단 소속기업 또는 금융기관이 10%를 초과하여 출자한 법인과 동 법인이 최대주주인 법인 제외**

3. 무인가 신용평가 금지의 예외

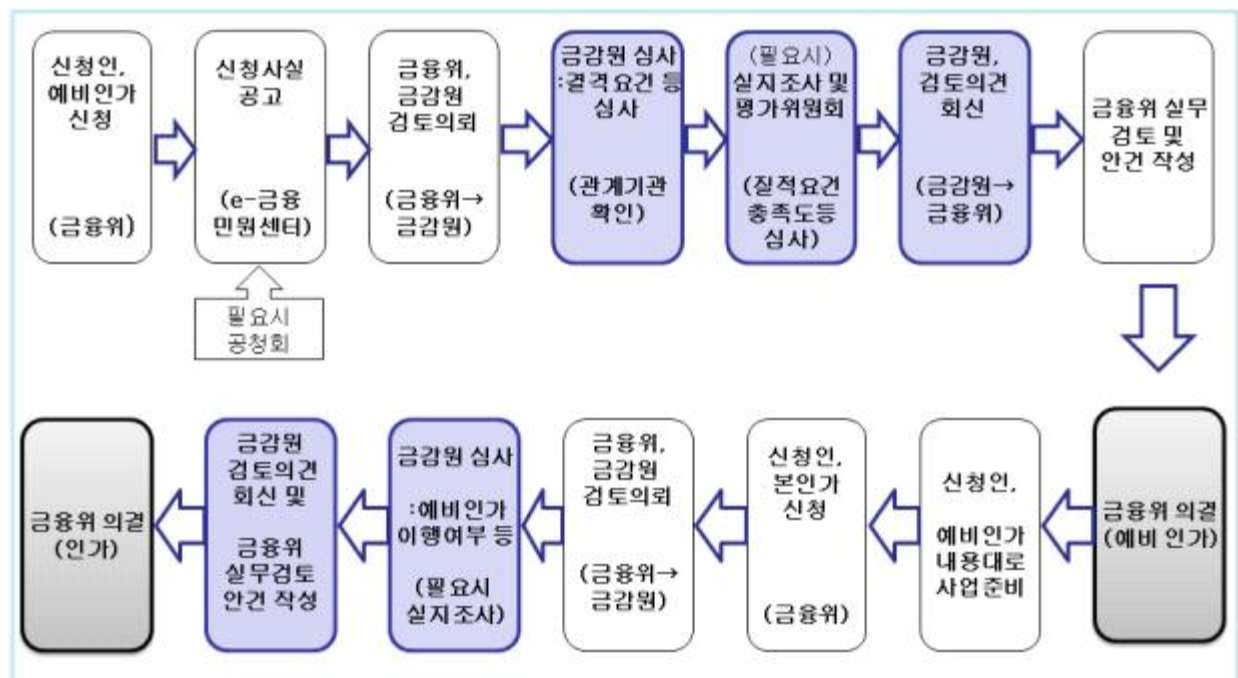
- 법 제335조의2에서 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령에서 정하는 경우 무인가 신용평가가 가능하도록 규정
 - 법 시행령 제324조의2에 따라 신용조회회사의 기업에 대한 조회업무는 일정요건을 충족하는 경우에 가능

II. 신용평가업 인가 절차

〈 신용평가업 인가절차 흐름도 〉



1. 인가 절차 일반



2. 단계별 세부 내역

< 예비인가 단계 : 계획 심사 >

1. 예비인가 신청	○ 금융위, 신용평가업 예비인가 신청서 접수	
↓		
2. 신청사실공고	○ e-금융민원센터, 신청사실 공고 (필요시 공청회)	
↓		
3. 검토 의뢰	○ 금융위, 금감원에 심사 검토 의뢰	
↓		
4. 금감원 심사	심 사 요 건	확인서류
법인격 요건	○ 상법상 주식회사 등	- 법인 등기부등본 또는 예비 인가신청서 등
자기자본 요건	○ 자본금 50억원	- 신청서상 사업계획서 등 심사
인력 요건 (전문인력 · 임원)	○ 승 제324조의3 제4항제1호, 금융투자업 규정 <별표21의2>에서 정하는 인력요건에 해당할 것 ○ 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것	- 경력증명서, 인력 자격증, 확인서 등 - 신원조회 및 관련부서(처) 사실조회 회보서
물적 요건	○ 승 제321조의3제4항제2호, 금융투자업 규정 <별표21의2>에서 정하는 물적 설비를 갖출 것	- 신청서상 사업계획서 등 심사
사업계획 타당성 요건	○ 수지전망이 타당하고 실현 가능성이 있을 것, 사업계획에 따른 조직구조 및 관리·운용체계가 이해상충 및 불공정행위의 방지 등에 적합할 것, 법령을 위반하지 아니하고 건전한 신용평가업무의 영위를 해칠 염려가 없을 것	- 신청서상 사업계획서 등 심사
대주주 요건	○ 승 <별표13의2> 및 금융투자업규정 <별표21의3>의 요건을 갖출 것	- 재무건전성 기준, 부채 비율 기타 사실확인서 등 - 신원조회 및 관련부서(처) 사실조회 회보서

이해상충 방지체계 요건	○ 승 제324조의3제6항, 금융투자업규정 <별표21의2>에서 정하는 이해상충방지 체계를 구축할 것 - 적절한 내부통제기준을 갖출 것 - 적절한 정보교류 차단장치를 갖출 것	- 신청서상 사업계획서 등 심사
-----------------------------	--	-------------------



(필요시) 민간평가위원회*를 통한 질적 요건 충족도 심사

* 금융투자업규정 제8-19조의5(인가업무의 수행) 금융감독원장은 신용평가업인가의 심사와 관련하여 사업계획 등의 타당성을 평가하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 평가위원회를 구성·운영할 수 있다.



5. 심사결과 통보	○ 금감원, 금융위에 심사·확인 결과 통보
-------------------	-------------------------



6. 예비인가여부 결정	○ 금융위, 예비인가 여부 결정 및 통보(증선위 심의 필요)
---------------------	-----------------------------------

신청인, 예비인가 내용대로 사업 준비

* 법 제335조의5제2항에 따라 예비인가를 받은 자는 예비인가를 받은 날부터 6개월 이내에 예비인가의 내용 및 조건을 이행한 후 법 제335조의3에 따른 신용평가업인가를 신청하여야 한다.(영 제324조의5 제4항)

< 인가단계 >

7. 인가신청	○ 금융위, 신용평가업 인가 신청서 접수
----------------	------------------------



8. 검토 의뢰	○ 금융위, 금감원에 심사 검토 의뢰
-----------------	----------------------



9. 금감원 심사	심사요건	확인서류
법인격 요건	○ 상법상 주식회사 등	- 법인 등기부등본 또는 인가신청서 등
자기자본 요건	○ 자본금 50억원	- 등기부등본, 주금납입 증명서 등 *예비인가 이행여부 확인
인력 요건 (전문인력·	○ 승 제324조의3 제4항제1호, 금융투자업 규정 <별표21의2>에서 정하는 인력요건에	- 경력증명서, 인력 자격증, 확인서 등

	임원)	해당할 것 ○ 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조에 적합할 것	- 신원조회 및 관련부서(처) 사실조회 회보서 - (필요시)실지조사 *예비인가 이행여부 확인
	물적 요건	○ 승 제321조의3제4항제2호, 금융투자업 규정 <별표21의2>에서 정하는 물적 설비를 갖추는 것	- 신청서상 사업계획서 등 심사 - 실지조사 *예비인가 이행여부 확인
	사업계획 타당성 요건	○ 수지전망이 타당하고 실현 가능성이 있을 것, 사업계획에 따른 조직구조 및 관리·운용체계가 이해상충 및 불공정행위의 방지 등에 적합할 것, 법령을 위반하지 아니하고 건전한 신용평가업무의 영위를 해칠 염려가 없을 것	- 신청서상 사업계획서 등 심사 *예비인가 이행여부 확인
	대주주 요건	○ 승 <별표13의2> 및 금융투자업 규정 <별표21의3>의 요건을 갖추는 것	- 재무건전성 기준, 부채 비율 기타 사실확인서 등 - 신원조회 및 관련부서(처) 사실조회 회보서 - (필요시)실지조사 *예비인가 이행여부 확인
	이해상충 방지체계 요건	○ 승 제324조의3제6항, 금융투자업 규정 <별표21의2>에서 정하는 이해상충방지 체계를 구축할 것 - 적절한 내부통제기준을 갖추는 것 - 적절한 정보교류 차단장치를 갖추는 것	- 신청서상 사업계획서 등 심사 - (필요시)실지조사 *예비인가 이행여부 확인



10. 심사결과 통보	○ 금감원, 금융위에 심사·확인 결과 통보
--------------------	-------------------------



11. 인가여부 결정	○ 금융위, 인가 여부 결정 및 통보
--------------------	----------------------

Ⅲ. 신용평가업 인가 심사기준

1. 최소자기자본 및 법인격

- ☐ 자기자본 50억원 이상
- ☐ 「상법」에 따른 주식회사이어야 하고 다음 요건에 해당하는 경우에는 제외
 - 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 100분의 10을 초과하여 출자한 법인
 - 시행령 제324조의3 제1항에서 정하는 금융기관이 100분의 10을 초과하여 출자한 법인
 - 위 두 회사 중 하나가 최대주주인 법인

<참고>

자본시장법 시행령

- ☐ 제324조의3(인가요건 등) ① 법 제335조의3제2항제1호나목에서 "대통령령으로 정하는 금융기관"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다.
- 1. 투자매매업자·투자중개업자·신탁업자·집합투자업자·증권금융회사·종합금융회사·자금중개회사 및 명의개서대행회사
- 2. 은행
- 3. 「금융지주회사법」에 따른 금융지주회사
- 4. 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
- 5. 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
- 6. (삭제)
- 7. 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
- 8. 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사
- 9. 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행과 그 중앙회
- 10. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합과 그 중앙회
- 11. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합과 그 중앙회
- 12. 「산림조합법」에 따른 산림조합과 그 중앙회
- 13. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합과 그 중앙회
- 14. 「새마을금고법」에 따른 새마을금고와 그 중앙회
- 15. 「보험업법」에 따른 보험회사

16. 「여신전문금융업법」에 따른 여신전문금융회사(같은 법 제3조제3항제1호에 따라 허가를 받거나 등록을 한 자를 포함한다)
 17. 「기술신용보증기금법」에 따른 기술보증기금
 18. 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
 19. 「지역신용보증재단법」에 따른 신용보증재단과 그 중앙회
 20. 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사
 21. 「예금자보호법」에 따른 예금보험공사 및 정리금융기관
 22. 외국에서 제1호부터 제20호까지의 금융기관과 유사한 금융업을 경영하는 금융기관
 23. 외국 법령에 따라 설립되어 외국에서 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용정보업 및 채권추심업 중 어느 하나에 해당하는 업무를 수행하는 자
- ② ~ ⑦ (생략)

2. 인력

□ 공인회계사 5명 및 증권 분석·평가업무 경력자 5명을 포함한 20명 이상의 상시고용 신용평가 전문인력을 갖추 것

- 다만, 분석·평가하려는 증권*의 발행인들이 영위하고 있는 업종**이 3개 이하이거나 「자산유동화에 관한 법률」 제2조 제4호에 따른 유동화증권만을 평가하는 경우

⇒ 공인회계사 5명 및 증권 분석·평가업무 경력자 5명 이상의 상시고용 신용평가 전문인력을 갖추 것

* 「자산유동화에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 유동화증권이 아닌 것을 말한다.

** 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류의 대분류에 해당되는 업종을 말한다

- 공인회계사 5인 및 증권분석·평가업무경력자 5인을 제외한 기타 상시고용 신용평가 전문인력의 인정범위
 - 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상 기관에서 해당 업무에 5년 이상 종사한 경력이 있는 자
 - 해당 업무수행에 필요한 전문교육과정(대학원 등)이나 연수과정을 이수하고 해당 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자
 - 그 밖에 해당 업무에 대한 전문성이 상기 인력에 준한다고 볼 수 있는 상당한 근거가 있는 자

- 증권분석·평가업무경력자는 영 제324조의3 제1항 제1호부터 제18호까지에 해당하는 금융기관, 법 제263조에 따른 채권평가회사, 법 제335조의3에 따른 신용평가회사 또는 그에 상응하는 외국 신용평가기관에서 증권 분석·평가업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람을 말한다

□ (임원의 자격요건) 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제7조 및 금융투자업규정 별표 21의2에서 정하는 임원의 결격사유 등에 해당되지 않을 것

<참고>

금융회사의 지배구조에 관한 법률

□ 제5조(임원의 자격요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 금융회사의 임원이 되지 못한다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다)으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람

가. 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소

나. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치

다. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분

7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람
8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람

② 금융회사의 임원으로 선임된 사람이 제1항제1호부터 제8호까지의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 그 직(職)을 잃는다. 다만, 제1항제7호에 해당하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그 직을 잃지 아니한다.

금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령

□ 제7조(임원의 자격요건) ① 법 제5조제1항제6호 각 목 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 해당 조치의 원인이 되는 사유가 발생한 당시의 임직원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 감사 또는 법 제19조에 따른 감사위원회 위원(이하 "감사위원"이라 한다)
2. 법 제5조제1항제6호가목 또는 다목에 해당하는 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 금융감독원의 원장(이하 "금융감독원장"이라 한다)으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)
3. 법 제5조제1항제6호나목에 해당하는 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원
4. 법 제5조제1항제6호 각 목에 해당하는 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)
5. 제2호부터 제4호까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람

② 법 제5조제1항제7호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다.

1. 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간
 - 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함한다): 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일을 말한다)부터 5년
 - 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함한다) 또는 업무집행정지: 직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일을 말한다) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년
 - 다. 문책경고: 문책경고일로부터 3년
2. 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간
 - 가. 면직요구: 면직요구일로부터 5년
 - 나. 정직요구: 정직요구일로부터 4년
 - 다. 감봉요구: 감봉요구일로부터 3년
3. 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 제1호 또는 제2호의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 제1호 또는 제2호에서 정하는 기간
4. 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1호부터 제3호까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 제1호부터 제3호까지에서 정하는 기간

③ 법 제5조제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 다음 각 호의 구분에 따른 사람을 말한다.

1. 해당 금융회사가 은행인 경우: 해당 은행, 해당 은행의 자회사등(「은행법」 제37조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 자회사등을 말한다. 이하 "은행의 자회사등"이라 한다), 해당 은행의 자은행(「은행법」 제37조제5항에 따른 자은행을 말한다. 이하 "은행의 자은행"이라 한다), 해당 은행을 자회사로 하는 은행지주회사 또는 그 은행지주회사의 자회사등(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 말한다. 이하 "은행지주회사의 자회사등"이라 한다)과 여신거래(대출, 지급보증 및 자금지원 성격의 유가증권의 매입, 그 밖에 금융거래상의 신용위험이 따르는 금융회사의 직접적·간접적 거래를 말한다. 이하 같다)가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 은행의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람

2. 해당 금융회사가 금융지주회사인 경우: 해당 금융지주회사 또는 해당 금융지주회사의 자회사등(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 말한다. 이하 "금융지주회사의 자회사등"이라 한다)과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 금융지주회사 또는 해당 금융지주회사의 자회사등의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람
 3. 해당 금융회사가 은행 또는 금융지주회사가 아닌 금융회사인 경우: 해당 금융회사와 여신거래규모가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준 이상인 기업과 특수관계가 있는 사람으로서 해당 금융회사의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람
- ④ 법 제5조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 직무정지, 업무집행정지 또는 정직요구(재임 또는 재직 중이었다라면 조치를 받았을 것으로 통보를 받은 경우를 포함한다) 이하의 제재를 받은 경우를 말한다.

3. 설비

- ☐ 평가업무를 위하여 규정에서 정하는 물적설비로 전산설비, 자료관리체계, 업무공간과 사무장비, 보안설비 등을 갖추어

* 'V. 관련법규 및 참고자료'에서 규정 <별표 21의2> 참조

4. 사업계획

- ☐ 사업계획은 타당하고 건전하여야 하며 시행령 제324조의3 제3항 및 규정 <별표 21의2>의 요건에 적합하여야 함
 - 수지전망이 타당하고, 실현 가능성이 있을 것
 - 사업계획에 따른 조직구조 및 관리·운용체계가 이해상충 및 불공정행위의 방지 등에 적합할 것
 - 법령을 위반하지 아니하고, 건전한 신용평가업무의 영위를 해칠 염려가 없을 것

* 세부요건은 'V. 관련법규 및 참고자료'에서 규정 <별표 21의2> 참조

5. 대주주 요건

- 대주주가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

〈시행령 [별표 13의2] 대주주 요건〉

요건	구분
1. 대주주가「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원으로부터 검사를 받는 기관인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액(이하 "자기자본"이라 한다)이 출자하려는 금액의 2배 이상일 것
	나. 재무상태가 다음 기준을 충족할 것 1) 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 적기 시정조치의 기준이 규정된 경우에는 그 금융기관의 재무상태가 해당 기준을 넘을 것 2) 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 적기 시정조치의 기준이 규정되지 않은 경우에는 그 금융기관이 경영하는 업종과 유사한 업종을 경영하는 금융기관에 적용되는 적기시정조치의 기준을 넘을 것. 다만, 그 금융기관에 대하여 유사 업종의 적기시정조치 기준을 적용하는 것이 현저히 부적합한 경우에는 가목·다목·라목의 기준을 충족하여야 한다. 다. 자본금 납입자금은 대주주의 출자능력을 초과하여 금융기관 등으로부터 단순 차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 부채성 조달자금을 포함한다)에 의한 것이 아니고, 그 출처가 명확할 것 라. 다음 요건을 충족할 것. 다만, 그 사실이 경영하려는 업무의 건전한 경영을 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 1) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 법, 이 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금 이상의 처벌을 받은 사실이 없을 것 3) 신용평가회사의 공익성, 경영 건전성 및 건전한 시장질서를 해칠 염려가 없을 것 4) 그 밖에 금융위원회가 정하는 건전한 금융거래질서를

	해친 사실이 없을 것
2. 대주주가 제1호 외의 내국법인인 경우	제1호가목·다목 및 라목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로 개인인 경우	가. 제1호다목 및 라목의 요건을 충족할 것 나. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 않을 것
4. 대주주가 외국 법령에 따라 설립된 외국기업인 경우	가. 제1호가목·다목 및 라목의 요건을 충족할 것 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있다는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 기업의 경영과 관련하여 본국의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 해당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것

- 세부요건은 규정 <별표 21의3>에 적합하도록 할 것

6. 이해상충방지체계

- ☐ 신용평가업의 영위와 관련하여 신용평가회사의 투자자·발행인 사이에 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고 관리하는 체제를 갖추어야 할 것
- 이해상충의 파악평가관리에 관한 내부통제기준 및 정보교류 차단 등의 세부요건은 규정 <별표 21의2>에 적합하도록 할 것

Ⅳ. 신용평가업 (예비)인가 신청서 양식

1. 예비인가 신청서 양식

금융투자업 규정 <별지 제18호의4>

신용평가업 예비인가 신청서

1. 상 호

■ 첨부서류

- 1-1. 정관안(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 예비인가신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부

2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 (예정)소재지

■ 첨부서류

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 (예정)소재지를 기재한 서류 1부

3. 선임예정 대표자 및 임원

임원수 : 명(상근: 명, 비상근: 명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

기재상의 주의

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별 표21의3 제1호나목의 자격을 말한다.

■ 첨부서류

- 3-1. 선임예정 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

4. 재무에 관한 사항

■ 첨부서류

- 4-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외, 최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부
- 4-2. 자본금 납입확약서, 예금·증권등의 잔고증명서 등 자기자본의 조달계획을 확인할 수 있는 증빙서류 1부.

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 4-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

5. 사업계획에 관한 사항

■ 첨부서류

- 5-1. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지 계산서 1부

6. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 전문인력 등 인력채용계획

- 시설계획(사무공간 배치계획, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

※ 채용이 예정된 전문인력이 있는 경우에는 해당 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)을 기재

■ 첨부서류

- 6-1. 채용이 예정된 전문인력 명단을 제출하는 경우 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 1부
- 6-2. 사무공간, 전산설비 등이 구비된 경우 그 임차계약서 사본, 부동산등기부등본 등 관련서류 1부.

7. 대주주에 관한 사항

■ 첨부서류

- 7-1. 예비인가신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수 및 비율 등을 기재한 서류 1부
- 7-2. 대주주가 법 제12조제2항제6호 각 가목의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 각 1부

8. 이해상충방지체계에 관한 사항

■ 첨부서류

- 8-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부
- 8-2. 이해상충행위가 발생하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부
- 8-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

9. 그 밖의 기재사항

■ 첨부서류

- 9-1. 추진일정을 기재한 서류 1부
- 9-2. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부
- 9-3. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류

※ 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며, 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 함

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의5에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

2. 인가 신청서 양식

<별지 제18호의5>

신용평가업 인가 신청서

1. 상 호

■ 첨부서류

- 1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 인가신청의 의사 결정을 증명하는 서류 1부

2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지

■ 첨부서류

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부

3. 대표자 및 임원

임원수 : 명(상근: 명, 비상근: 명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

기재상의 주의

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표21의3 제1호나목의 자격을 말한다.

■ 첨부서류

- 3-1. 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

4. 재무에 관한 사항

■ 첨부서류

4-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외, 최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부

※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 4-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

5. 사업계획에 관한 사항

■ 첨부서류

5-1. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지 계산서 1부

6. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 인력채용계획 이행 현황(예비인가를 받은 경우)
- 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)
- 물적설비 현황(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)

■ 첨부서류

6-1. 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부

6-2. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류

7. 대주주에 관한 사항

■ 첨부서류

7-1. 인가신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수 및 비율을 기재한 서류 1부

7-2. 대주주가 법 제12조제2항제6호 가목의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 각 1부

8. 이해상충방지체계에 관한 사항

■ 첨부서류

- 8-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부
- 8-2. 이해상충행위가 발행하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부
- 8-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

9. 그 밖의 기재사항

■ 첨부서류

- 9-1. 자본금납입증명서 등 예비인가시 부가된 조건이 있는 경우 이행관련 확인서류 각 1부
- 9-2. 예비인가 제출서류와 차이가 있는 경우 해당서류 각 1부
- 9-3. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부
- 9-4. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류

※ 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며, 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 함

※ 예비인가 신청시의 첨부서류와 동일할 경우 예비인가 신청서와 상위함이 없음을 확인하는 확인서 제출로 첨부서류를 갈음할 수 있음

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3 및 제335조의4에 따라
위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

V. 관련법규 및 참고자료

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

§335의2, §335의3, §335의4, §335의5, §335의6

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

§324의2, §324의3, §324의4, §324의5

금융투자업규정

§8-19의2, §8-19의3, §8-19의4, §8-19의5, §8-19의6, 별표 21의2, 별표 21의3

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.